

**№633/BL/09-07 Тауарды кейіннен қаржы лизингіне беру үшін
САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ / ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
товара для последующей передачи в финансовый лизинг №633/BL/09-07**

Алматы қ., 09.07.2026 ж.

Бұдан кейін «Сатушы» деп аталатын «Hyundai Trans Auto» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғының негізінде іс-әрекет ететін Директор Гаев Адилбек Нурланович, бір жағынан, және

бұдан кейін «Сатып алушы» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» Акционерлік қоғамы атынан 29.04.2026ж. №Л/04-Н сенімхат негізінде әрекет ететін Портфельді басқару дирекциясының басшысы Сәйпидінов Ғалиасқар Мейрамұлы, екінші жақтан және бұдан кейін «Лизинг алушы» деп аталатын ЖСН 720217302650, Еспулов Жеке кәсіпкер атынан Еспулов Батырбай Сарсенғалиевич, Теректі ауданында МКБ берген 10.04.2023 жылғы №KZ13TWQ02899821 Талон негізінде әрекет етеді, үшінші жақтан,

бұдан кейін бірге «Тараптар» деп, ал жеке-жеке «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей аталып, төмендегі мәселелер жөнінде осы Шартты (бұдан кейін мәтін бойынша – Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1 Сатушы Шарттың талаптарымен бұдан әрі Сатып алушы мен Лизинг алушы арасында жасалған **09.07.2026 ж. Лизинг шарты (Қосылу шартына № OPL/2026/I/S/009541 Қосылу туралы өтініш)** (бұдан кейін – «Өтініш») бойынша Лизинг алушыға қаржылық лизингке беру мақсатында Тауарды (бұдан әрі мәтін бойынша – «Тауар») осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шарттың 1-қосымшасында келтірілген атауына, санына, ерекшеліктеріне және бағалары бойынша сатады, ал Сатып алушы сатып алады.

1.2. Шарт бойынша Тауарды Лизингі шартына сәйкес кейін оны Лизинг алушыға қаржы лизингіне тапсыру үшін Сатып алушы

г. Алматы,

09.07.2026 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Hyundai Trans Auto», в лице Директора г-на Гаева Адилбека Нурлановича, действующего на основании Устава, далее именуемое «Продавец», с одной стороны,

Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing» в лице Руководителя Дирекции управления портфелем Сәйпидінова Ғалиасқара Мейрамұлы, действующего на основании Доверенности №Л/04-Н от 29.04.2026г., далее именуемое «Покупатель», с другой стороны, и Индивидуальный предприниматель Еспулов, в лице Руководителя Еспулова Батырбая Сарсенғалиевича, действующего на основании Талона № KZ13TWQ02899821, выданного УГД по Теректинскому району от 10.04.2023 года, далее именуемый «Лизингополучатель», с третьей стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор купли-продажи товара для последующей передачи в финансовый лизинг (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 На условиях Договора Продавец продает, а Покупатель покупает товар в соответствии с наименованием, количеством, спецификациями и по ценам, приведенным в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту - «Товар»), в целях дальнейшей передачи по Договору лизинга (Заявлению о присоединении №OPL/2026/I/S/009541 к Договору присоединения) от 09.07.2026 г., заключенному между Покупателем и Лизингополучателем (далее «Заявление»).

1.2 Товар по Договору приобретает Покупателем у Продавца, выбранного Лизингополучателем самостоятельно, для

DOC ID KZPKXV42026000132371CE833C

Лизинг алушы таңдаған Сатушыдан өз бетінше сатып алады.

1.3. Сатушы осы арқылы жеткізілетін Тауардың Сатып алушыға және Лизинг берушіге тапсырылған сәтте жай-күйі бойынша өзіне жеке меншік құқығымен тиесілі, кез келген ауыртпалықтан (кепіл, тыйым, шектеу) және үшінші тұлғалардың құқықтарынан бос екенін мәлімдейді.

1.4. Қазақстан Республикасында Тауарды жеткізу үшін қажетті рұқсаттарды, өзге де құжаттарды ұсынатын кеден органдарына, құзыретті органдарға байланысты барлық рәсімдерді Сатушы Сатып алушы мен Лизинг алушыны тартпай-ақ дербес жүзеге асырады және төлейді. 3.2-тармақта көрсетілген Тауарды беру орнына Тауарды жеткізу жөніндегі барлық шығыстар, алымдар, салықтар және өзге де төлемдер. Шарттарды Сатушы Сатып алушыны тартпай-ақ өз есебінен дербес жүзеге асырады.

1.5 Тауармен бірге Сатушы сатып алушыға Тауарға қатысты керек-жарақтар мен жинақтағы құжаттарды береді, олардың тізбесі Тауарды қабылдау-өткізу актісінде көрсетіледі.

1.6. Осы Шарт бойынша Тауарды Сатып алушы Сатушыдан Лизинг алушы үшін сатып алатынына байланысты, Сатып алушы мен Лизинг алушының жеткізілетін Тауардың сапасы, жиынтығы және ассортименті, осы Шарттан туындайтын жеткізу мерзімі бойынша Сатушыға қатысты рекламация (шағым беру) бойынша бірдей құқықтарға ие болады. Сатып алушы мен Лизинг алушы Сатушыға бірге және/немесе өз бетінше (жеке-жеке), бірақ бір-біріне қайшы келмейтін немесе Сатып алушының немесе Лизинг алушының осы Шарттан туындайтын мүдделерін бұзбайтын шағым беруге құқылы. Осы Шарт сақталған кезде Сатып алушы мен Лизинг алушы Сатып алушыға және Лизинг алушыға қатысты осы Шарттың кез келген тармағы бойынша Сатушыға бір мезгілде немесе Сатып алушыға жеке немесе жеке Лизинг алушыға немесе Сатып алушыға және Лизинг алушыға қандай құқық берілгеніне байланысты талаптарды беруге бірдей құқылы. Егер Сатып алушы мен Лизинг

последующей передачи его в финансовый лизинг Лизингополучателю, в соответствии с Договором лизинга.

1.3 Продавец настоящим заявляет, что поставляемый Товар по состоянию на момент его передачи Покупателю принадлежит ему на праве собственности, свободен от любых обременений (залога, ареста, запрещения) и любых прав третьих лиц.

1.4 Все процедуры, связанные с таможенными органами, компетентными органами, предоставляющими разрешения, иные документы, необходимые для поставки Товара в Республике Казахстан, Продавец осуществляет и оплачивает самостоятельно, без привлечения Покупателя и Лизингополучателя. Все расходы, сборы, налоги и иные платежи по поставке Товара в место передачи Товара, указанное в п.3.2. Договора, осуществляются Продавцом самостоятельно, за его счет, без привлечения Покупателя.

1.5 Вместе с Товаром Продавец передает Покупателю относящиеся к Товару принадлежности и документы, имеющиеся в комплектации, перечень которых отражается в акте приема-передачи Товара.

1.6 В связи с тем, что Товар по настоящему Договору приобретается Покупателем у Продавца для Лизингополучателя, Покупатель и Лизингополучатель имеют одинаковые права по рекламации (предоставлению претензий) к Продавцу по качеству, комплектности и ассортименту поставляемого Товара, срокам передачи, вытекающих из настоящего Договора. Покупатель и Лизингополучатель имеют право предоставлять претензии Продавцу совместно и/или самостоятельно (по отдельности), но не противоречащие друг другу или нарушающие интересы Покупателя или Лизингополучателя, вытекающие из настоящего Договора. При соблюдении данного условия Покупатель и Лизингополучатель имеют одинаковое право на предоставление претензий Продавцу по любому пункту настоящего Договора, относящемуся Покупателю и Лизингополучателю одновременно, либо в зависимости от того, какое право предоставлено в отдельности Покупателю, либо в отдельности Лизингополучателю, либо Покупателю и Лизингополучателю. При



алушыда шағымның мазмұны (мәні) бірдей болса, Сатып алушы және/немесе Лизинг алушы Сатушыға шағыммен жүгінген кезде, Сатушы мұндай шағымды қанағаттандырған кезде, шағым бойынша талапты тек бір рет орындайды.

1.7 Сатып алушы/Лизинг алушы осымен хабарланған және осы Шарт бойынша сатып алынатын Тауар коммерциялық пайдалануға (кәсіпкерлік мақсаттарға) арналған техника болып табылатынын растайды.

2. Шарттың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Осы Шарттың жалпы құны Шарттың барлық кедендік төлемдерді, баж салықтарын, алымдар және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді (бұдан әрі мәтін бойынша – «Тауардың жалпы құны») ескере отырып, ҚҚС-ны **20 600 000,00 (Жиырма миллион алты жүз мың) теңге 00 тиын.**

2.2. «Осы Шарт бойынша төлемақы келесі шарттарда жүргізіледі:»

2.2.1. Алдын ала төлем **20 600 000,00 (Жиырма миллион алты жүз мың) теңге 00 тиын** құрайтын осы Шарттың Жалпы құнының **100% (Жүз пайызын)** Сатып алушы осы Шартқа қол қойылған сәттен бастап 3 (Үш) жұмыс күні ішінде осы Шарттың 9-бабында көрсетілген Сатушының банктік шотына, бірақ қандай жағдай болмасын Лизинг алушы Қосылу туралы өтініш (Лизинг шарты) 4.2.-4.3. тармағын орындағаннан кейін төлейді, мұнда Лизинг алушы Сатып алушының атына аванстық төлем жасау және лизингті ұйымдастыру үшін алынатын комиссияны төлеу міндеттемесін өзіне қабылдайды.

2.3. Тараптар Тауардың бағасын келіседі және осы Шарттың қолданылу кезеңінде ұлғаю жағына қарай өзгертілмейді.

2.4. Осы Шарт бойынша төлем Сатушы ұсынған төлем шоты негізінде жүзеге асырылады.

2.5. Тауардың құнын төлеу жөніндегі міндеттеме Сатушының банктік шотына

обращении Покупателем и/или Лизингополучателем с претензией Продавцу, Продавец при удовлетворении такой претензии выполняет требование по претензии только один раз, если содержание (суть) претензии у Покупателя и Лизингополучателя одинакова.

1.7 Покупатель/ Лизингополучатель настоящим уведомлен и подтверждает, что Товар, приобретаемый по настоящему Договору, является техникой, предназначенной для коммерческого использования (предпринимательских целей).

2. Стоимость Договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет **20 600 000,00 (Двадцать миллионов шестьсот тысяч) тенге 00 тиын**, без учета НДС, с учетом стоимости доставки по адресу, указанному в п. 3.2. Договора, всех таможенных платежей, пошлин, сборов и иных обязательных платежей в бюджет (далее по тексту – «Общая стоимость Товара»).

2.2. Оплата по настоящему Договору, производится на следующих условиях:

2.2.1. Предоплата **100% (Сто процентов)** от Общей стоимости настоящего Договора, что составляет **20 600 000,00 (Двадцать миллионов шестьсот тысяч) тенге 00 тиын**, оплачивается Покупателем путем перечисления денег на банковский счет Продавца, указанный в статье 9 настоящего Договора, в течение 3 (Три) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, но в любом случае после исполнения Лизингополучателем п. 4.2.-4.3. Заявления о присоединении (Договор лизинга), где Лизингополучатель принимает на себя обязательства произвести в адрес Покупателя авансовый платеж и комиссию за организацию лизинга.

2.3. Цены на Товар Сторонами согласованы и в период действия настоящего Договора не подлежат изменению в сторону увеличения.

2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется на основании предоставленного Продавцом счета на оплату.

2.5. Обязательство по оплате стоимости Товара считается выполненным в момент поступления



Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген толық сома түскен сәтте орындалды деп есептеледі.

2.6. Сатып алушы Тауардың жалпы құнын төлеу мерзімін кешіктірген жағдайда, Сатушы Тауарды резервтен алып тастауға және оны басқа ықтимал Сатып алушыларға сатып алу үшін ұсынуға құқылы, бұл ретте Сатушы залалды Сатып алушыға және/немесе Лизинг алушыға өтемей-ақ, тұрақсыздық айыбын төлемей-ақ Шартты орындаудан бас тартуға (Шарттан бас тартуға) құқылы, бұл туралы Сатып алушыға және Лизинг алушыға/ немесе Лизинг алушының Шарт тоқтатылатын болжамды күніне дейін кемінде 1 (бір) жұмыс күні бұрын хабарлайды.

2.7. Сатып алушы Тауарды қабылдаған кезде қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде уәкілетті мемлекеттік органдарда Тауарды ресімдегені/тіркегені үшін Тауардың құнына кірмейтін және төлеуге міндетті кез келген төлемдерді, салықтарды, тарифтерді, жарналарды төлеу Сатып алушының және/немесе Лизинг алушының күшімен және есебінен жүргізіледі.

2.8. Сатушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде электрондық шот-фактураны жазып беру және оны Сатып алушыға беру жөніндегі міндетті орындауға міндеттенеді.

3. Тауарды жеткізу талаптары мен қабылдау тәртібі

3.1. Сатушы тауарды жеткізуді осы Шарттың 2.2.1-тармағына сәйкес Сатушының банктік шотына алдын ала төлем түскен сәттен бастап 10 (он)жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Тауарды берудің нақты күнін Сатушы Сатып алушымен келісім бойынша Тараптар үшін ыңғайлы кез келген тәсілмен айқындайды.

3.2. Тауарды беруді Сатушы/Лизинг алушыға Шарттың осы бабына сәйкес Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы, 26/7 бойынша жұмыс күндері сағат 09:00-ден 17:00-ге дейін Сатушы, Сатып алушы және Лизинг алушы арасында қол қойылатын және осы Тараптардың мөрлерімен (бар болса) куәландырылатын

на банковский счет Продавца полной суммы, указанной в п. 2.1. Договора.

2.6. В случае просрочки Покупателем срока оплаты Общей стоимости Товара, Продавец вправе снять с резерва Товар и предложить его для приобретения другим потенциальным покупателям, при этом Продавец в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Покупателю и/или Лизингополучателю, без уплаты неустойки вправе отказаться от исполнения Договора (отказ от Договора), о чем уведомляет Покупателя и/или Лизингополучателя не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты прекращения Договора.

2.7. Оплата любых платежей, налогов, тарифов, взносов, не входящих в стоимость Товара и обязательных к уплате в соответствии с действующим на момент приемки Покупателем Товара законодательством Республики Казахстан, в том числе за оформление/регистрацию Товара в уполномоченных государственных органах, производится силами и за счет Покупателя и/или Лизингополучателя.

2.8. Продавец обязуется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан выполнить обязанность по выписке электронного счет-фактуры и его предоставлению Покупателю.

3. Условия передачи и порядок приемки Товара

3.1 Продавец осуществляет поставку Товара в течение 10 (десять) рабочих дней с момента поступления на банковский счет Продавца предоплаты в соответствии с п.2.2.1 настоящего Договора. Конкретная дата передачи Товара определяется Продавцом по согласованию с Покупателем любым удобным для Сторон способом.

3.2. Передача Товара осуществляется Продавцом в соответствии с настоящей статьей Договора Покупателю/ Лизингополучателю в рабочие дни с 09:00 до 17:00 ч. по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, проспект Санкибай батыра, 26/7 по Акту приема-передачи Товара, подписываемому между Продавцом, Покупателем и Лизингополучателем, и



Тауарды қабылдау-тапсыру актісі бойынша жүзеге асырады. Сатып алушыдан Лизинг алушыға Тауарды кейіннен беру Қаржы лизингі шартына сәйкес жүзеге асырылады.

3.3 Сатушы Сатып алушыға тауардың берілуге дайын екендігі туралы хабарлауға міндетті. Бұл ретте сатып алушы лизинг алушыны тауарды қабылдау күні мен уақыты туралы дербес хабардар етеді.

Осы Шарт бойынша барлық хабарламаларды Сатушы электрондық пошта мекенжайына және/немесе Сатып алушының телефон нөмірі бойынша Сатып алушы Шарттың 9-бабында көрсеткен sms-хабарлама түрінде және/немесе Тараптар үшін өзге де ыңғайлы тәсілмен жіберіледі.

Сатып алушыға ыңғайлы болу үшін Сатушы өзінің жұмыскері және/немесе Hyundai ресми дилерінің жұмыскері арқылы Сатып алушының ауызша хабарламаларын телефон қоңырауларын, жоғарыда аталған телефон нөміріне және/немесе басқа коммуникация құралдарының көмегімен, оның ішінде жедел хабар алмасу үшін (Messengers) кез келген қосымшалардың көмегімен жіберілетін жазбаша және/немесе ауызша хабарламаларды жіберуге құқылы (бірақ міндетті емес).

Егер Сатып алушының атына электрондық пошта арқылы жіберілген хабарлама «Қалаусыз пошта» қалтасына (және т.б.) түскен кезде немесе қауіпсіздік жүйелерін бұғаттау нәтижесінде Сатып алушыға жеткізілмеген жағдайда немесе Сатып алушы көрсеткен телефон нөмірінің абоненті Сатушының жұмыс күні ішінде жауап бермесе, қолжетімсіз болса, өшірілсе және Сатып алушыға уақтылы хабарламағаны үшін немесе Сатып алушы көрсеткен Шарттың орындалуына жауапты тұлғаның телефонының басқа да ақаулары орын алады және (немесе) телефон байланысы желілерінің ақауы орын алған кезде және/немесе интернет байланысы және/немесе Сатып алушы тарапынан тиісті Жабдықтың жұмысында қандай да бір ақаулар болған жағдайда Сатушы жауап бермейді.

3.4. Сатып алушы Шарттың 3.3-тармағында

заверяемому печатями этих Сторон (при наличии). Последующая передача Товара от Покупателя Лизингополучателю осуществляется в соответствии с Договором лизинга.

3.3. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче. При этом Покупатель самостоятельно уведомляет Лизингополучателя о дате и времени приема Товара.

Все уведомления по настоящему Договору производятся Продавцом на адрес электронной почты и/или по номеру телефона Покупателя в виде sms-сообщения, данные которых указаны Покупателем в ст. 9 Договора, и/или иным удобным для Сторон способом.

Для удобства Покупателя, Продавец через своего работника также вправе (но не обязан) осуществлять устные уведомления Покупателя, путем осуществления телефонных звонков, на вышеупомянутый номер телефона и/или письменных и/или устных уведомлений, направляемых с помощью иных средств коммуникаций, в том числе с помощью любых приложений для обмена мгновенными сообщениями (Messengers).

Продавец не несет ответственность за несвоевременное уведомление Покупателя, в случае если уведомление, направленное в адрес Покупателя по электронной почте попало в папку «Нежелательная почта» (и т.п.) или не было доставлено Покупателю в результате блокирования систем безопасности или абонент указанного Покупателем номера телефона в течение рабочего дня Продавца не отвечает, не доступен, отключен и/или имеют место другие неисправности телефона ответственного за исполнение Договора лица, указанного Покупателем и (или) имела место неисправность линий телефонной связи, и/или в случае наличия каких-либо неполадок в работе интернет-связи и/или соответствующего оборудования на стороне Покупателя.

3.4. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней



көрсетілген Сатушының хабарламасын алған күннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде өз өкілін жіберуге міндеттенеді, Лизинг алушы тараптардың Тауарды біржолғы қабылдауы үшін өз өкілін жіберуге міндеттенеді. Кері жағдайда, Шарттың 3.4-тармағында көрсетілген мерзім өткеннен кейін Сатушы Сатып алушыдан осы Шарттың талаптарынан пайда болатын өзге де құқықтарға нұқсан келтірмей, сақтаудың әрбір күні үшін дилерлік орталықтың аумағында Тауарды сақтағаны үшін 1 500 (бір мың бес жүз) теңге мөлшерінде ақы талап етуге құқылы, ал Сатып алушы Сатушының бұндай жазбаша талабы бойынша Сатушының жоғарыда көрсетілген талабын алған сәттен кейінгі 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Hyundai ресми дилерінің дилерлік орталығының аумағында Тауарды сақтау үшін соңғы төлемді төлеуге міндетті. Бұдан басқа, егер Тауарды қабылдаудың кешіктірілуі 10 (он) жұмыс күнінен асып кетсе, Сатушы Сатып алушыға және/немесе Лизинг алушыға қандай да бір залалды өтемей-ақ, біржақты соттан тыс тәртіппен Шартты орындаудан бас тартуға (ҚР АҚ 404-бабына сәйкес Шарттан бас тарту) құқылы және бұл туралы Сатып алушыға немесе Лизинг алушыға Шартты тоқтатудың болжамды күніне дейін 3 (үш) жұмыс күн бұрын бұл туралы жазбаша хабардар етеді.

Тауармен бірге Сатушы Сатып алушыға Тауарға қатысты келесі құжаттарды береді:

- 1) әрбір жабдық үшін тізілімнен үзінді көшірме;, немесе КҚТМ (КҚҚҚҚ)-ге сәйкестік сертификаты – тиісті органдар куәландырған көшірмелері,
- 2) пайдалану бойынша басшылық, 1 дана;

3) Кәдеге жарату төлемін енгізу туралы сертификат (қағаз тасымалдағыштағы көшірме), 1 дана.

3.5. Тауар осы Шартта көрсетілген талаптарға сәйкес келген жағдайда, Лизинг алушының, Сатып алушының және Сатушының өкілінің (өкілдерінің) қатысуымен қабылданады. Өз өкілдерінің қатысуын әр Тарап өз күшімен, өз қаражатымен және өз есебінен қамтамасыз етеді. Егер Тауарды қабылдау кезінде Сатып

с даты получения уведомления Продавца, указанного в п. 3.3. Договора, обязуется направить своего представителя, Лизингополучатель обязуется направить своего представителя для единовременной приемки Сторонами Товара. В противном случае после истечения срока, указанного в п. 3.4. Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя платы за хранение Товара на территории Продавца в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) тенге за каждый день хранения, без ущерба для иных прав, вытекающих из условий настоящего Договора, а Покупатель по такому письменному требованию Продавца обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения вышеуказанного требования Продавца, оплатить последнему плату за хранение Товара на территории Продавца. Кроме того, Продавец также вправе в одностороннем внесудебном порядке без возмещения каких-либо убытков Покупателю и/или Лизингополучателю отказаться от исполнения Договора (отказ от Договора согласно Ст. 404 ГК РК), если просрочка приемки Товара превысит 10 (десять) рабочих дней, письменно уведомив об этом Покупателя и Лизингополучателя не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты прекращения Договора.

Вместе с Товаром Продавец передает Покупателю относящиеся к Товару следующие документы:

- 1) выписка из реестра, сертификат соответствия либо ОТТС (СБКТС) – копии, заверенные соответствующими органами,
- 2) Руководство по эксплуатации, 1 экземпляр;
- 3) Сертификат о внесении утилизационного платежа (копия на бумажном носителе), 1 экземпляр.

3.5. Приемка Товара осуществляется при условии соответствия Товара требованиям, указанным в настоящем Договоре, с участием представителя (представителей) Покупателя, Лизингополучателя и Продавца. Участие своих представителей каждая Сторона обеспечивает своими силами, средствами и за свой счет. В



алушы және/немесе Лизинг алушы өз өкілдерінің болуын және/немесе олардың Тауарды қарауға, Тауарды қабылдауға және қабылдау-өткізу актісіне қол қоюға өкілеттігін куәландыратын құжаттардың болуын қамтамасыз етпесе (Шарттың 3-қосымшасы), Тауар берілмейді, бұл ретте Сатып алушы мен Лизинг алушы Шартқа сәйкес Тауарды қабылдау мерзімін кешіктіргені үшін жауапты болады. Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қоймас бұрын Тараптардың уәкілетті өкілдері Тауардың көлік және ілеспе құжаттарда көрсетілген мәліметтерге сәйкестігін тексереді, Тауарды сыртқы тексеруді жүргізеді және қабылдау нәтижелеріне қарай қабылдау-өткізу актісіне немесе жарнамалық актіге қол қояды.

3.6. Тауарды Сатып алушыға тапсыру кезінде Тарапқа қорларды сыртқа шығаруға арналған жүкқұжат және Тауарды қабылдау-өткізу актісі (Шарттың 3-қосымшасы) жасалады, оған Сатушы, Лизинг алушы және Сатып алушы немесе тиісті түрде ресімделген өкілеттіктері бар Тараптардың уәкілетті өкілдері (Шартқа сәйкес берілетін тауарды, құжаттарды, керек-жарақтарды алуға, сондай-ақ қол қоюға сенімхат) қол қояды (Сатып алушының атынан Тауарды қабылдау-өткізу актісі және қорларды сыртқа жіберуге арналған жүкқұжат). Сатушы Сатып алушының және/немесе Лизинг алушының өкілінде Тауарды алуға тиісті түрде ресімделген сенімхат болмаған жағдайда, оған қандай да бір айыппұл санкцияларын қолданбай, Сатып алушыға және/немесе Лизинг алушыға Тауарды беруден бас тартуға құқылы, бұл ретте Тауарды Сатушыдан Сатып алушыға тапсырылуының кешіктірілуіне кінәлі тарап Сатып алушы болып табылады. Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған сәттен бастап Тауар Сатып алушы Шарт бойынша сапасы мен саны бойынша қабылдаған және Сатып алушы Лизинг алушыға Лизинг шарты бойынша уақытша иелену және пайдалану үшін берген болып есептеледі.

3.7. Тауарға меншік құқығы және Тауардың

случае, если при приемке Товара Покупатель и/или Лизингополучатель не обеспечит присутствие своих представителей и/или наличие документов, удостоверяющих их полномочие на осмотр Товара, принятие Товара и подписание Акта приема-передачи (Приложение №3 к Договору), Товар не передается, при этом Покупатель и Лизингополучатель будут нести ответственность за просрочку срока приемки Товара в соответствии с Договором. Перед подписанием Акта приема-передачи Товара уполномоченные представители Сторон проверяют соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, производят внешний осмотр Товара и в зависимости от результатов приемки подписывают Акт приема-передачи либо рекламационный акт.

3.6. При передаче Товара Покупателю составляются накладная на отпуск запасов на сторону и акт приема-передачи Товара (Приложение №3 к Договору), которые подписываются Продавцом, Лизингополучателем и Покупателем или уполномоченными представителями сторон, обладающими надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенность на получение Товара, документов, принадлежностей, передаваемых в соответствии с Договором, а также на подписание от имени Покупателя/ Лизингополучателя Акта приема-передачи Товара и накладной на отпуск запасов на сторону). Продавец имеет право без применения каких-либо штрафных санкций к нему отказать Покупателю и/или Лизингополучателю в передаче Товара в случае отсутствия у представителя Покупателя и/или Лизингополучателя надлежащим образом оформленной доверенности на получение Товара, при этом, Стороной виновной в просрочке передачи Товара от Продавца Покупателю/ Лизингополучателю будет являться Покупатель. С момента подписания Акта приема-передачи Товара Товар считается принятым Покупателем/ Лизингополучателем по качеству и количеству по Договору и переданным Покупателем Лизингополучателю во временное владение и пользование по Договору лизинга.

3.7. Право собственности на Товар и риск



кездейсоқ бүліну немесе жойылу қаупі Сатушы мен Сатып алушы Тарапқа қорларды сыртқа шығаруға арналған жүкқұжатқа және Қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәтте Сатушыдан Сатып алушыға ауысады.

3.8. Тауарды Сатып алушы мен Лизинг алушы Тауарды нақты тапсыру сәтінде саны, ассортименті және сапасы бойынша қабылдайды, оның күні қабылдау-өткізу актісінде көрсетіледі. Сатып алушы мен Лизинг алушы тауарды алғанға дейін оны мұқият қарап шығуға және Тауардың сыртқы түріне және/немесе техникалық жай-күйіне қандай да бір шағымдар болған жағдайда бұл туралы Сатушыға жазбаша хабарлауға міндетті. Осы Шартты орындамау Сатып алушы мен Лизинг алушыны болашақта Тауарды алған кезде оны көзбен шолып қарастыру барысында анықтаған кемшіліктерге сілтеме жасау құқығынан айырады.

Қабылдау-өткізу актісіне қол қою арқылы Сатып алушы мен Лизинг алушы онда көрсетілген Тауардың санына, ассортиментіне және сапасына өзінің толық келісімін білдіреді. Тараптар қол қойған қабылдау-өткізу актісі Лизинг алушы мен Сатып алушы тарапынан Тауарды қабылдау және беру кезінде Тауарға шағымдардың жоқтығын куәландырады.

3.9. Қабылдау кезінде (қабылдау уақытында) Тауардың кемшіліктері (сапасы, саны және/немесе толықтығы бойынша) анықталған жағдайларда Тараптар жарнамалық актіге қол қояды, онда анықталған кемшіліктердің тізбесі көрсетіледі. Сатушы кемшіліктерді жояды және/немесе Тауардың ақаулы бөліктерін қысқа мерзімде ауыстырады (қоймада қосалқы бөлшектердің болуына байланысты). Қабылдау барысында анықталған Тауардың барлық сәйкессіздіктері жойылғаннан кейін Тараптар Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қояды.

3.10. Тауар осы Шарттың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда (Тауардың кемшіліктері және/немесе жетіспеуі және/немесе жинақталмауы анықталған кезде) ақаулы бөлшектерді ауыстыру/толықтыру/толықтыру бойынша барлық шығыстарды Сатушы

случайного повреждения или гибели Товара переходят от Продавца к Покупателю в момент подписания Продавцом и Покупателем накладной на отпуск запасов на сторону и Акта приема-передачи.

3.8. Товар принимается Покупателем и Лизингополучателем по количеству, ассортименту и качеству в момент фактической передачи Товара, дата которой указывается в Акте приема-передачи. Покупатель и Лизингополучатель обязаны перед получением Товара произвести его тщательный осмотр и в случае наличия каких-либо претензий к внешнему виду и/или техническому состоянию Товара письменно уведомить об этом Продавца. Неисполнение данного условия лишает Покупателя и Лизингополучателя права ссылаться в будущем на недостатки, которые могли быть обнаружены им в ходе визуального осмотра Товара при его получении.

Подписанием Акта приема-передачи Покупатель и Лизингополучатель выражают свое полное согласие с количеством, ассортиментом и качеством Товара, указанным в нем. Подписанный Сторонами Акт приема-передачи свидетельствует об отсутствии со стороны Лизингополучателя и Покупателя претензий к Товару при его приемке и передаче Товара.

3.9. В случаях, когда при приемке (во время приемки) были обнаружены недостатки Товара (по качеству, количеству и/или комплектности), Стороны подписывают рекламационный акт, где указывают перечень выявленных недостатков. Продавец устраняет недостатки и/или производит замену неисправных частей Товара в кратчайшие сроки (в зависимости от наличия запасных частей на складе). После устранения всех выявленных в ходе приемки несоответствий Товара Стороны подписывают Акт приема-передачи Товара.

3.10. В случае несоответствия Товара условиям настоящего Договора (обнаружения недостатков и/или недостачи и/или некомплектности Товара) все расходы по замене неисправных частей/допоставке/доукомплектации, Продавец принимает на себя в соответствии с



Сатушының кепілдік талаптарына сәйкес өзіне қабылдайды.

3.11. Сатып алушы қорларды сыртқа жіберуге арналған жүкқұжатаны қол қоюдан бас тартқан және/немесе Сатып алушы және/немесе Лизинг алушы Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қоюдан бас тартқан жағдайда, Сатушы Тауарды Сатып алушыға Сатушыға қандай да бір санкциялар қолданбай тапсырмайды. Бұл ретте бас тартқан Тарап өзінің бас тартуын жазбаша нысанда негіздеуге міндетті.

Жоғарыда көрсетілген жағдайда бас тартқан тарап Шарттың 3.4-тармағында белгіленген мерзім ішінде Тауарды қабылдау үшін Сатушыға тиісті құжатқа қол қоюдан жазбаша дәлелді бас тартуды ұсынуға міндетті. Тарап тиісті құжатқа қол қоюдан жазбаша дәлелді бас тартуды немесе Сатып алушы тарапқа қорларды сыртқа шығаруға арналған жүкқұжатқа қол қоюдан жалтарған және/немесе Сатып алушыны және/ немесе Лизинг алушыны Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қоюдан жалтарған/Сатып алушыны Тауарды қабылдаудан жалтарған жағдайда, Сатушы Сатып алушының және/немесе Лизинг алушының шығындарын өтемей-ақ және Сатушыға /немесе Лизинг алушыға тұрақсыздық айыбын төлемей-ақ, Шартты бұзу туралы Сатып алушыны және /немесе Лизинг алушыны Шартты тоқтатудың болжамды күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабардар ете отырып, соттан тыс біржақты тәртіппен Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

3.12. Тауарды қабылдау-өткізу актісі Шарттың №3-қосымшасы арқылы ресімделеді және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

4. Кепілдік

4.1. Сатушы бұрын пайдаланылмаған Тауардың жеткізілуіне, айқын және/немесе жасырын ақаулардың болмауына, сондай-ақ Тауардың осы Шарттың талаптарына, өндіруші зауыт берген техникалық талаптарға мен сәйкестік және сапа сертификаттарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының

гарантийными условиями Продавца.

3.11. В случае отказа Покупателя от подписания накладной на отпуск запасов на сторону, и/или отказа Покупателя и/или Лизингополучателя от подписания акта приема-передачи Товара Продавец не передает Товар Покупателю без применения к Продавцу каких-либо санкций. При этом отказавшиеся сторона обязана в письменной форме обосновать свой отказ.

В вышеуказанном случае отказавшиеся сторона обязана в течение срока, установленного в п. 3.4. Договора для приемки Товара, предоставить Продавцу письменный мотивированный отказ от подписания соответствующего документа. В случае не предоставления отказавшейся стороной письменного мотивированного отказа от подписания соответствующего документа либо уклонения Покупателя от подписания накладной на отпуск запасов на сторону и/или уклонения Покупателя и/или Лизингополучателя от подписания акта приема-передачи Товара/ уклонения Покупателя от приемки Товара, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Покупателя и/или Лизингополучателя и без уплаты Покупателю /или Лизингополучателю неустойки отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Покупателя и /или Лизингополучателя не позднее чем за 3 (три) рабочий день до предполагаемой даты прекращения Договора.

3.12. Акт приема-передачи Товара оформляется приложением №3 к Договору и является его неотъемлемой частью.

4. Гарантия

4.1. Продавец гарантирует поставку Товара, ранее не бывшего в употреблении, отсутствие явных и/или скрытых дефектов, а также соответствие Товара условиям настоящего Договора, техническим условиям и сертификатам соответствия и качества, выданным заводом-изготовителем, а также всем

аумағында қолданылатын осы Тауарға қатысты барлық стандарттар мен нормативтерге сәйкестігіне кепілдік береді.

4.2. Егер ақаулар Сатушының және/немесе өндіруші зауыттың кінәсінен кепілдік мерзімінде пайда болса, Сатушы жеткізілген Тауардағы ақаулар үшін жауап береді. Кепілдік мерзімі Сатып алушы және/немесе Лизинг алушы Тауарды пайдалану ережелерін сақтау талабымен, қандай жағдай бірінші орын алатынына байланысты Тараптар қабылдау-өткізу актісіне қол қойған сәттен кейінгі 24 (Жиырма төрт) ай немесе 150 000 (Жүз елу мың) километр автокөліктің жүріп өткен жолын құрайды. Тауарға берілетін кепілдіктің толық талаптары осы Шарттың 2-қосымшасында көрсетілген.

4.3. Тауардың жасырын кемшіліктері анықталған жағдайда Сатып алушы және/немесе Лизинг алушы кез келген Hyundai ресми дилерінен кепілдік берілген қызмет көрсету шеңберінде Тауардың кемшіліктерін (жөндеуін) ақысыз жоюды талап етуге құқылы, ал Hyundai ресми дилері кепілдік жөндеу мен сервистік қызмет көрсету қағидасына сәйкес Тауарға бұндай жөндеу жүргізеді. Жөндеу мүмкіндігінше қысқа мерзімде (Hyundai ресми дилерінде қосалқы бөлшектердің болуына байланысты) Сатып алушы және/немесе Лизинг алушы Hyundai ресми дилерінде тиісті тапсырыс-нарядқа қол қойған кезде, Hyundai ресми дилерінің Тауарда зауыттық ақаудың бар екендігін растайтын мұндай кемшіліктің бар екендігін растау талабымен жүргізіледі. Бұл жағдайда тек ақаулы бөлікті жөндеу және/немесе ауыстыру жүргізіледі. Сатып алушы және/немесе Лизинг алушы сапасыз Тауарды тиісті сапаға ұқсас Тауарға ауыстыруды немесе Hyundai ресми дилері Тауардың сапасына қойылатын талаптардың елеулі түрде бұзылуын растаған жағдайда ғана Тауардың құнын қайтаруды талап етуге құқылы (жою мүмкін емес кемшіліктер анықталған кезде: белгіленген қаражаттан тыс шығыстарсыз немесе уақыт шығындарынсыз жоюға болмайтын кемшіліктер).

4.4. Сатушы және/немесе Hyundai ресми

стандартам и нормативам, применительно к данному Товару, действующим на территории Республики Казахстан.

4.2. Продавец несет ответственность за дефекты в поставленном Товаре при условии, что дефекты образовались по вине Продавца, в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца или 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) километров пробега с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит раньше, при условии соблюдения Покупателем и/или Лизингополучателем правил эксплуатации Товара. Подробные условия гарантии на Товар отражены в Приложении №2 к настоящему Договору.

4.3. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара Покупатель и/или Лизингополучатель вправе требовать безвозмездного устранения недостатков (ремонт) Товара в рамках гарантийного обслуживания у официального дилера коммерческой техники бренда Hyundai, а официальный дилер Hyundai производит такой ремонт Товара в соответствии с правилами осуществления гарантийного ремонта и сервисного обслуживания. Ремонт производится в максимально короткий срок (в зависимости от наличия запасных частей у официального дилера Hyundai) при подписании Покупателем и/или Лизингополучателем соответствующего заказ-наряда у официального дилера Hyundai, при условии подтверждения наличия такого недостатка официальным дилером Hyundai, подтверждающего наличие в Товаре заводского дефекта. При этом производится ремонт и/или замена только неисправной детали. Покупатель и/или Лизингополучатель вправе требовать замены некачественного Товара на аналогичный надлежащего качества, либо возврата стоимости Товара исключительно в случае подтверждения официальным дилером Hyundai существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустраняемых недостатков: недостатков, которые не могут быть устранены без несоизмеримых расходов или затрат времени).

4.4 При возникновении между Продавцом



дилері мен Сатып алушы және/немесе Лизинг алушы арасында Тауардың сапасына қатысты дау туындаған кезде кез келген Тарап тәуелсіз сараптама тағайындауға және ұйымдастыруға құқылы. Тәуелсіз сараптама Тараптар өкілдерінің қатысуымен жүргізілуі тиіс. Сараптама жүргізу бойынша шығыстарды бастамашы Тарап көтереді. Егер сараптама нәтижелері сараптамаға бастамашы болған Тараптың дұрыстығын растайтын болса, онда сараптама нәтижелерін алған кезде Тауардың иелігінде болатын қарама-қарсы тарап оған сараптамаға жұмсалған шығыстарды өтейді. Тараптар арасындағы келісім бойынша сараптамаға шығыстарды Тараптар тең үлестермен көтере алады.

4.5. Сатып алушы және/немесе Лизинг алушы «Пайдалану бойынша нұсқаулықта», сервистік кітапшада, кепілдік талаптарында баяндалған талаптарға сәйкес Тауарды пайдалану және оған күтім жасау қағидаларын сақтауға міндетті.

4.6. Сатып алушыға және/немесе Лизинг алушыға Тауарға және оның жиынтықтаушы бұйымдарына техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстарын жүргізу, қосымша керек-жарақтарды орнату және Тауарды жөндеуге, жақсартулар енгізуге байланысты өзге әрекеттерді тек Hyundai ресми дилерлерінде жүргізуге ұсынылады, олардың тізімі <https://www.hyundai-hta.kz>. сайтында көрсетілген.

4.7. Сатушы осы арқылы Сатып алушы мен Лизинг алушыға сапасыз және/немесе түпнұсқалық емес материалдар мен қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, Тауарға уақтылы және/немесе сапалы техникалық қызмет көрсетпеу, Hyundai бейресми дилері жасаған Тауардың сатып алынатын жиынтығының ерекшеліктеріне сәйкес қосымша жабдықты немесе өндіруші зауыт көздемеген қосымша жабдықты орнату өндірушінің кепілдік міндеттемелерімен қамтылмаған ақаулардың пайда болуына себепші болуы мүмкін және нәтижесінде кепілдік аясында жойылмайды.

и/или официальным дилером Hyundai и Покупателем и/или Лизингополучателем спора по поводу качества Товара любая из Сторон вправе назначить и организовать независимую экспертизу. Независимая экспертиза должна быть проведена в присутствии представителей Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет иницилирующая сторона. Если результаты экспертизы подтвердят правоту иницировавшей экспертизу Стороны, то противоположная Сторона, во владении, которой находится Товар на момент получения результатов экспертизы, возмещает ей расходы на экспертизу. По соглашению между Сторонами расходы на экспертизу могут нести Стороны в равных долях.

4.5. Покупатель и/или Лизингополучатель обязаны соблюдать правила эксплуатации и ухода за Товаром в соответствии с требованиями, изложенными в «Руководстве по эксплуатации», сервисной книжке, условиях гарантии.

4.6. Покупателю и/или Лизингополучателю рекомендуется осуществлять техническое обслуживание и ремонт Товара и его комплектующих изделий, установку дополнительных аксессуаров и иные действия, связанные с ремонтом, внесением улучшений в Товар, исключительно у официальных дилеров Hyundai, список которых указан на сайте: <https://www.hyundai-hta.kz>.

4.7. Продавец настоящим ставит в известность Покупателя и Лизингополучателя о том, что несвоевременное и/или некачественное техническое обслуживание, некачественный ремонт Товара, с использованием некачественных и/или неоригинальных материалов и запасных частей, установка дополнительного оборудования, либо оборудования, не предусмотренного заводом изготовителем, согласно спецификации приобретаемой комплектации Товара, которые были произведены не Официальным Дилером Hyundai, может явиться причиной возникновения дефектов, которые не покрываются гарантийными обязательствами изготовителя и, как следствие, не подлежат устранению в рамках гарантии.



5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Шартқа сәйкес, ал Шартта көзделмеген жағдайларда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

Сатушы Шарттың 3.1-тармағында көрсетілген Тауарды тапсыру мерзімін өзінің кінәсінен кешіктірген жағдайда, Сатып алушы Сатушыдан кешіктірілген әрбір күн үшін тапсырылмаған Тауар құнының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ тапсырылмаған Тауар құнының 5% (бес пайызынан) аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы. Алайда, еңсерілмейтін күш жағдайларының, үшінші тұлғалардың іс-әрекеттерінің және/немесе әрекетсіздігінің пайда болуына, жүк өтетін елдің мемлекеттік органдарының шешімдер қабылдауына; жүктің кедендік ресімделуінің уақытша тоқтатылуына және/немесе бас тартылуына байланысты

тасымалдаушылардың/экспедиторлардың Тауарды өндіруге қажетті Тауармен және/немесе машина жиынтықтарымен жүктің жүру бағытының логистикалық маршруттарының өзгеру мәселелерін қамтитын Сатушыға байланысты емес себептер бойынша Тауарды Сатып алушыға тапсыру мүмкін болмаған жағдайда, Сатушы Сатып алушыны осы Шарттың 3.3-тармағында белгіленген кез келген тәсілмен, растайтын құжаттарды қоса бере отырып Шарттың 3.1-тармағында көрсетілген күнге дейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде Тауарды тапсыру мерзімінің кейінге жылжытылуы туралы хабардар етуге міндетті, бұл жағдайда Сатушыға қатысты қандай да бір айыппұл санкциялары қолданылмайды, оның ішінде тұрақсыздық айыбын Сатушы Сатып алушыға есептемейді және төлемейді. Бұл ретте Сатушы Сатып алушыға жіберген бұндай хабарламада көрсетілген мерзім Тауарды Сатып алушыға тапсыратын соңғы мерзім болады.

5.2. Сатушының Тауарды Сатып алушыға тапсыру мүмкіндігі болмаған жағдайда, Сатушы залалды өтеусіз біржақты соттан тыс

5. Ответственность Сторон

5.1 За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, а в случаях, не предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае просрочки Продавцом по его вине срока передачи Товара, указанного в п. 3.1. Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца выплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости непереданного Товара, за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от стоимости непереданного Товара. Однако, в случае невозможности передачи Товара Покупателю по не зависящим от Продавца причинам, к которым относятся изменения логистических маршрутов следования груза с Товаром и/или машинокомплектами, необходимыми для производства Товара, перевозчиками/экспедиторами в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, действий и/или бездействий третьих лиц, принятия решений государственными органами страны, через которые следует груз; задержки на таможенных границах в связи с приостановкой и/или отменой таможенного оформления грузов и т.п., Продавец обязан уведомить Покупателя любым из способов, установленных в п. 3.3. настоящего Договора, об отсрочке передачи Товара в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты, указанной в п. 3.1. Договора, с приложением подтверждающих документов, в этом случае какие-либо штрафные санкции в отношении Продавца не применяются, в том числе неустойка не начисляется и не выплачивается Продавцом Покупателю. При этом крайним сроком передачи Товара Покупателю становится срок, указанный в таком уведомлении, направленном Продавцом Покупателю.

5.2 В случае отсутствия у Продавца возможности передать Товар Покупателю, Продавец в одностороннем внесудебном порядке без



тәртіппен Сатып алушыға тұрақсыздық айыбын төлемей-ақ, Шартты орындаудан бас тартуға (ҚР АҚ 404-бабына сәйкес Шарттан бас тарту) құқылы, бұл туралы Сатушы Сатып алушы мен Лизинг алушыны Шарттың тоқтатылуы болжалды күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге міндетті. Егер Тараптар өзге мәселені жазбаша келіспесе, мұндай жағдайда Сатушы Сатып алушыға Шарт бойынша Сатып алушы төлеген ақша сомасын (егер мұндай ақша сомасын Сатып алушы осы Шарт бойынша төлеген болса), Шарттың 9-бабында көрсетілген 10 (он) жұмыс күннен кешіктірмей Сатып алушының банктік шотына ақша аудару арқылы Сатушының Шартты орындаудан біржақты бас тартуы туралы тиісті хабарламада көрсетілген мерзімде Сатып алушыға қайтаруға міндетті болады.

5.3. Тұрақсыздық айыбын төлеу Тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды. Осы Шарт бойынша тұрақсыздық айыбын төлеу зардап шеккен Тараптың жазбаша талабы бойынша ғана жүргізіледі. Кері жағдайда, тұрақсыздық айыбы есептелмейді және төленбейді.

5.4. Тұрақсыздық айыбын төлеу Тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды. Осы Шарт бойынша тұрақсыздық айыбын төлеу зардап шеккен Тараптың жазбаша талабы бойынша ғана жүргізіледі. Өзге жағдайда тұрақсыздық айыбы есептелмейді және төленбейді.

6. Дүлей күшті жағдайлар (Форс-мажор)

6.1. Тараптар осы Шарт жасалғаннан кейін Тараптар алдын ала біле алмаған, тиісті шаралар арқылы тоқтата алмаған төтенше жағдайлардың нәтижесінде туындаған, дүлей күшті жағдайлардың (форс-мажор) әсерінен осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толықтай орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

6.2. Төтенше сипаттағы мұндай оқиғаларға (қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей): табиғи немесе техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, соғыс, кез келген

возмещения убытков Покупателю, без уплаты неустойки вправе отказаться от исполнения Договора (отказ от Договора согласно Ст. 404 ГК РК) о чем Продавец обязан уведомить Покупателя и Лизингополучателя не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Договора. В таком случае Продавец будет обязан возвратить Покупателю уплаченные Покупателем по Договору суммы денег (если такие суммы денег были уплачены Покупателем по настоящему Договору) в срок, указанный в соответствующем уведомлении об одностороннем отказе Продавца от исполнения Договора, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора, путем перечисления денег на банковский счет Покупателя, указанный в статье 9 Договора, если иное письменно не будет согласовано Сторонами.

5.3 В случае просрочки срока оплаты, предусмотренного Договором, Продавец вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от неоплаченной суммы.

5.4 Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору. Выплата неустойки по настоящему Договору производится только по письменному требованию пострадавшей Стороны. В ином случае неустойка не начисляется и не выплачивается.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

6.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся (включая, но не ограничиваясь): чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, война, военные



сипаттағы әскери іс-қимылдар, азаматтық тәртіпсіздіктер, саладағы және өңірдегі ереуілдер, бұл мән-жайлар Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына тікелей әсер еткен және Тараптың еркіне және кінәлі әрекетіне тәуелді болмаған осы Шартты орындауға мүмкіндік бермеуіне себепші болған Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органдарының орындауы міндетті нормативтік актілерді немесе шешімдерді қабылдауы болып табылады.

6.3. Еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталуы осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына кедергі келтіретін тарап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде форс-мажорлық мән-жайлардың басталуын еңсерілмейтін күш мән-жайы орын алған өңірдің уәкілетті органының және/немесе Ұйымының тиісті құжатымен растай отырып, бұл туралы кез келген қолжетімді тәсілмен басқа Тараптарды хабардар етуге міндетті.

6.4. Осы Шарттың 6.3-тармағында көзделген уақтылы және тиісті хабарлама болмаған кезде Тарап осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін форс-мажор жағдайларының әсеріне сілтеме жасауға құқылы емес және Тараптың осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамауынан және/немесе тиісінше орындамауынан туындаған барлық залалдарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті.

6.5. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар орын алған мерзімге сәйкес жылжытылады. Егер бұл жағдайлар 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық мерзімге созылатын болса және Тауар Сатып алушыға Шарт бойынша берілмесе, Тараптардың кез келгені Шартты бұзу болжанған күннен кемінде 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын басқа тараптарға хабарлап, осы Шартты бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Тараптардың келісім бойынша әр Тарап Шарт бұзылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей екінші тарапқа осы Шарт бойынша алынғандардың барлығын қайтаруға немесе нақты орындалған міндеттемелер бойынша өзара есеп

действия любого характера, гражданские беспорядки, забастовки в отрасли и регионе, принятие уполномоченными государственными органами Республики Казахстан обязательных к исполнению нормативных актов или решений, повлекших за собой невозможность выполнения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору, и не зависели от воли и виновного поведения Стороны

6.3. Сторона, которой наступление обстоятельств непреодолимой силы препятствует исполнению обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другие Стороны любым доступным способом, подтвердив наступление форс-мажорных обстоятельств соответствующим документом уполномоченного органа и/или организации того региона, где имело место обстоятельство непреодолимой силы.

6.4. При отсутствии своевременного и надлежащего извещения, предусмотренного п.6.3 настоящего Договора, Сторона не вправе ссылаться на воздействие форс-мажорных обстоятельств, как препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору и обязана возместить другой Стороне все понесенные убытки, вызванные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Стороной обязательств по настоящему Договору.

6.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней и Товар не был передан Покупателю по Договору, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор с уведомлением других Сторон о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты расторжения. В таком случае, по согласованию Сторон, каждая из Сторон должна вернуть другой Стороне все полученное по настоящему Договору либо произвести взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам не позднее 10 (Десяти)

айырысуға міндетті. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысының басқа тараптан келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы болмайды.

7. Даулы мәселелерді шешу тәртібі

7.1. Осы Шарт бойынша және/немесе оған байланысты Тараптардың арасында туындайтын барлық даулар және/немесе келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөз жүргізу арқылы шешіледі.

7.2. Тараптар осы Шартқа байланысты және оған байланысты туындайтын барлық дауларды (келіспеушіліктерді) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында (шарттық соттылығы) қарастыру туралы келісімге келді.

7.3. Осы Шартқа қатысты қолданылатын құқық – Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығы.

8. Қорытынды қағида

8.1. Осы Шарт оған Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады.

8.2. Егер Сатып алушы немесе Лизинг алушы Шартта белгіленген мерзімде Тауарды қабылдаудан және/немесе Тауарды қабылдау-өткізу актісіне қол қоюдан жалтарса немесе негізсіз бас тартса, Шарттың 2.2-тармағында көрсетілген төлемдерді төлемеген және/немесе мұндай бас тарту туралы куәландыратын басқа іс-әрекеттер жасаған жағдайда Сатушы Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартуы мүмкін.

8.3. Тараптардың ешқайсысының басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге құқығы болмайды.

8.4. Осы Шарт бойынша барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде ресімделетін болса, оған Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойып, мөрімен бекіткен кезде жарамды болады.

8.5. Егер осы Шартта өзгеше белгіленбесе, осы Шартты орындау аясында Тараптар жолдайтын барлық хабарламалар (талаптар, хат-хабарлар)

календарных дней с даты расторжения Договора. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от других Сторон возмещения причиненных убытков.

7. Порядок разрешения споров

7.1 Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору и/или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами.

7.2 Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры (разногласия), возникающие в связи и по поводу настоящего Договора, в Специализированном межрайонном экономическом суде г. Алматы (договорная подсудность) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.3 Правом, применимым к настоящему Договору, является действующее право Республики Казахстан.

8. Заключительные положения

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2 Продавец может отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае, если Покупатель или Лизингополучатель уклоняется либо необоснованно отказывается от приемки Товара и/или неподписания Акта приема-передачи Товара, в срок, определенный Договором, неоплаты платежей, указанных в п. 2.2. Договора и/или совершения других действий, свидетельствующих о таком отказе.

8.3 Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права или обязательства третьим лицам по настоящему Договору без письменного согласия других Сторон.

8.4 Все изменения и дополнения по настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями Сторон.

8.5 Все уведомления (требования, сообщения), направляемые Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, считаются направленными



осы Шарттың 9-бабында көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол және/немесе пошта қызметі және/немесе факс және/немесе электронды пошта арқылы (жеткізілгені туралы белгісімен) жолданған жағдайда тиісті дәрежеде жөнелтілген және/немесе алынған болып есептеледі.

8.6. Шарттың, қосымшалардың, толықтырулардың, спецификацияның факсимильді көшірмелерін Тараптар орындауға міндетті және олар құжаттардың түпнұсқаларымен бірдей заңды күшке ие. Тараптар бұрын факсимильді байланыс немесе электронды пошта арқылы берілген құжаттардың түпнұсқаларын 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жолдауға міндетті.

8.7. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы осы Шарттың талаптарын, қосымша келісімдерді, қосымшаларды, Шарттың өзгерістері мен толықтыруларын үшінші тұлғаларға жария етпеуге, сондай-ақ келіссөздер жүргізу, шарт жасасу және орындау барысында екінші Тараптан алынған қаржылық, коммерциялық және өзге де ақпараттың (бұдан әрі – Конфиденциалды ақпарат) қатаң конфиденциалдылығын сақтауға міндеттенеді. Жария ету Тараптардың мүдделеріне нұқсан келтіруі мүмкін Шаруашылық жүргізуші субъектілер сияқты Тараптардың қызметі туралы мәліметтер, сондай-ақ оның үшінші тұлғаларға белгісіз болуына байланысты нақты немесе ықтимал коммерциялық құндылығы бар кез келген ақпарат конфиденциалды ақпарат болып табылады. Конфиденциалды ақпаратты үшінші тұлғаларға тапсыру, жариялау немесе жария ету тек екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей уәкілеттік берілген органдар мен лауазымды тұлғалардың бұндай ақпаратты алуға талабы бойынша ғана мүмкін болады. Конфиденциалдылық туралы талаптар осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және ол тоқтатылғаннан кейін мерзім бойынша шектеусіз сақталады. Бір Тарап конфиденциалдылық талаптарын бұзған жағдайда, кінәлі Тарап жәбірленуші Тарапқа конфиденциалды ақпаратты жария етуден

и/или полученными должным образом соответствующей Стороной в случае их направления нарочно и/или почтовой службой и/или по факсу и/или электронной почте (с отметкой о доставке) по реквизитам, указанным в статье 9 настоящего Договора, если иное прямо не указано в настоящем Договоре.

8.6 Факсимильные копии Договора, приложений, дополнений, спецификаций являются обязательными для Сторон и имеют юридическую силу наравне с оригиналами документов. Стороны обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней направить оригиналы документов, ранее переданных факсимильной связью или электронной почтой.

8.7 Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, дополнительных соглашений, приложений, изменений и дополнений к Договору, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора. Конфиденциальной информацией являются такие сведения о деятельности Сторон как хозяйствующих субъектов, разглашение которых может нанести ущерб интересам Сторон, а также любая информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц. Требования о конфиденциальности сохраняются в течение срока действия настоящего Договора и после его прекращения без ограничения по сроку. В случае нарушения одной из Сторон условий конфиденциальности, виновная сторона обязана возместить потерпевшей Стороне убытки, нанесенные разглашением Конфиденциальной информации, и будет нести ответственность,



келтірілген залалды өтеуге міндетті және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады. Тиісті Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе банктік, аудиторлық және өзге де кәсіптік практикада көзделген жағдайларда екінші Тараппен келіспей, өзінің консультанттарына, аудиторларына (тәуелсіз аудиторларды қоса алғанда), сарапшыларға, банкерге және басқа да тұлғаларға конфиденциалды ақпаратты хабарлауға және беруге құқылы. Көрсетілген ақпарат аталған тұлғаларға конфиденциалды түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сол шамада берілуге тиіс.

8.8. Шарт тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.

8.9. Шарт онда қамтылған және/немесе айтылған мәселелерге қатысты Тараптардың ерік білдіруін толық көлемде көрсетеді. Тараптар Шартта қамтылғандарды қоспағанда, ауызша немесе жазбаша түрде көрсетілген уәделер, ережелер, талаптар немесе міндеттемелер жоқ деп мәлімдейді. Шартқа қол қойылғаннан кейін барлық алдыңғы хат-хабарлар және Тараптардың басқа да жазбаша және ауызша уағдаластықтары заңды күшін жоғалтады.

8.10. Шартта көзделмеген барлық өзге жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

8.11. Осы Шартқа қол қойғаннан кейін Сатып алушы мен Лизинг алушы төмендегілерді растайды:

8.11.1. Шарт жасалған сәтте Сатушы Сатып алушы мен Лизинг алушыға Тауар туралы, Тауарды пайдалану ережелері туралы, Сатып алушы мен Лизинг алушының талаптарын қарастыру және қанағаттандыру тәртібі туралы барлық қажетті ақпаратты берді;

8.11.2. өзінің келісімін жинауға, сақтауға, өңдеуге және беруге (оның ішінде трансшекаралық беруге) қызметкерлердің және Сатып алушының/Лизинг алушының уәкілетті өкілдерінің дербес деректері (сенімхат негізінде немесе еңбек міндеттеріне орай Сатып алушының/Лизинг алушының

предусмотренную законодательством Республики Казахстан. Соответствующая Сторона имеет право без согласования с другой Стороной, сообщать и передавать Конфиденциальную информацию своим консультантам, аудиторам (включая независимых аудиторов), экспертам, банкам и другим лицам – в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или банковской, аудиторской и иной профессиональной практикой. Указанная информация должна предоставляться указанным лицам конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

8.8 Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.

8.9 Договор отражает в полном объеме волеизъявление Сторон в отношении вопросов, содержащихся и/или упоминаемых в нём. Стороны утверждают, что не имеется никаких обещаний, положений, условий или обязательств, выраженных в устной или письменной форме за исключением тех, которые содержатся в Договоре. После подписания Договора вся предыдущая переписка и прочие письменные и устные договорённости Сторон теряют юридическую силу.

8.10. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.11 Подписав настоящий Договор, Покупатель и Лизингополучатель, соответственно, подтверждают:

8.11.1. что к моменту заключения Договора Продавец предоставил Покупателю и Лизингополучателю всю необходимую информацию о Товаре, о правилах эксплуатации Товара, о порядке рассмотрения и удовлетворения претензий Покупателя и Лизингополучателя;

8.11.2. свое согласие на сбор, хранение, обработку и передачу (в том числе трансграничную передачу) персональных данных работников и уполномоченных представителей Покупателя/Лизингополучателя (действующих от имени Покупателя/Лизингополучателя на основании



атынан әрекет ететін) Сатып алушыға/Лизинг алушыға жоғарыда аталған компаниялар ұсынатын тауарлар, қызметтер мен жұмыстар туралы ақпарат беру, сондай-ақ жоғарыда аталған компаниялар ұсынатын тауарлардың сапасын одан әрі жақсартуға бағытталған маркетингтік зерттеулер жүргізу үшін Шартты орындауға және/немесе қызметтерді көрсетуге/Тауарды сатудан кейінгі қызмет көрсету жұмыстарын орындауға байланысты мақсаттар үшін, қызметтер мен жұмыстар.

Сатып алушы/Лизинг алушы осы Шартқа қол қойылған сәтте Сатып алушы/Лизинг алушы уәкілетті қызметкерлердің және Сатып алушының/Лизинг алушының уәкілетті өкілдерінің, оның ішінде Шарттың орындалуына жауапты тұлғаны (тұлғаларды) (Дербес деректер субъектілерін) қоса алғанда, жоғарыда көрсетілген дербес деректерді жинауға, сақтауға, өңдеуге және тапсыруға мерзімсіз келісімін алғанын растайды және мұндай келісім ҚР Дербес деректер және оларды қорғау туралы қолданыстағы заңнамасына толық сәйкес ресімделгеніне кепілдік береді.

Сатып алушының / Лизинг алушының осы Шартқа қол қоюын Тараптар, оның ішінде Сатып алушының/Лизинг алушының ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес дербес деректер және оларды қорғау туралы тиісті түрде ресімделген Сатып алушының/Лизинг алушының Шартта көрсетілген немесе оған қатысы бар қызметкерлерінің және уәкілетті өкілдерінің әрқайсысының мерзімсіз жазбаша келісімінің болуын растауы деп таниды.

8.11.3. тапсырылатын Тауарда зауыттық ақаулар болып табылмайтын және бұрын пайдаланылмаған жаңа тауар ретінде Тауардың ерекшелігі болып табылатын жойылатын кемшіліктер туындау мүмкіндігі туралы хабардар етілгені және осындай жойылатын кемшіліктері бар Тауарды сатып алғысы келетіні туралы;

8.1.4. зауыттық ақау болып табылмайтын Тауар иісі, жұмысының ерекшеліктері (шу, сықырлау, діріл және т.б.) сияқты Тауардың

доверенности или в силу трудовых обязанностей), указанных в Договоре, или имеющих отношение к нему, Продавцу, для целей, связанных с исполнением Договора и/или оказания услуг/выполнения работ послепродажного обслуживания Товара, предоставления

Покупателю/Лизингополучателю информации о предлагаемых названными выше компаниями товарах, услугах и работах, а также для проведения маркетинговых исследований, направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых названными выше компаниями товаров, услуг и работ.

Покупатель/Лизингополучатель подтверждает и гарантирует, что к моменту подписания настоящего Договора,

Покупателем/Лизингополучателем получено бессрочное согласие уполномоченных работников и уполномоченных представителей Покупателя/Лизингополучателя, включая лицо (лиц) ответственное (ответственных) за исполнение Договора (субъектов персональных данных), на вышеуказанные сбор, хранение, обработку и передачу их персональных данных и, что такое согласие оформлено в полном соответствии с действующим законодательством РК о персональных данных и их защите.

Подписание Покупателем/Лизингополучателем настоящего Договора признается Сторонами, в том числе, подтверждением Покупателем/Лизингополучателем наличия у него надлежащим образом оформленного в соответствии с действующим законодательством РК о персональных данных и их защите бессрочного письменного согласия каждого из работников и уполномоченных представителей Покупателя/Лизингополучателя, указанных в Договоре, или имеющих отношение к нему.

8.11.3. о том, что уведомлен, что в передаваемом Товаре могут возникнуть устранимые недостатки, которые не являются заводскими дефектами и являются особенностью Товара, как нового товара, ранее не эксплуатированного, и желает приобрести Товар с такими устранимыми недостатками;

8.11.4. о том, что уведомлен об имеющихся особенностях интерьера и экстерьера Товара, таких как запах, особенности работы Товара



ішкі және сыртқы ерекшеліктері туралы хабардар етілгені және аталған ерекшеліктері бар тауарды сатып алғысы келетіні туралы растайды.

8.12. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде заңды күші тең 5 (бес) түпнұсқа данада жасалды, оның ішінде Сатушы үшін 1 (бір) дана және Сатып алушы мен Лизинг алушы үшін 2 (екі) данадан жасалды.

(шум, скрип, вибрация, и т.д.), которые не являются заводским дефектом, и желает приобрести Товар с указанными особенностями.

8.12 Настоящий Договор составлен на русском и казахском языках в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых 1 (Один) экземпляр для Продавца, и по 2 (Два) экземпляра для Покупателя и Лизингополучателя.

9 Тараптардың заңды мекенжайлары, банк деректемелері және қолдары / Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

САТУШЫ / ПРОДАВЕЦ:

«Hyundai Trans Auto» ЖШС / ТОО «Hyundai Trans Auto»

ҚР, Алматы қ., Бұқтырма көш.70 / РК, г. Алматы, ул. Бухтарминская 70

IBAN: KZ55914002203KZ0072Z «Bereke Bank» АҚ (ЕБ Lesha Bank LLC (Public)) /

IBAN: KZ55914002203KZ0072Z АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public))

БСК/БИК BRKEKZKA,

БСН/БИН 980 940 000 817

Тел: + 7 (727) 3210951

E-mail: hta-info@hyundai.kz

Директоры/ Директор

_____ **Гаев Адилбек Нурланович**

САТЫП АЛУШЫ / ПОКУПАТЕЛЬ:

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» Акционерлік қоғамы /

Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing»

Заңды мекен-жайы/Юридический адрес:

ҚР, Алматы қ., Төле би к-сі, № 143а

РК, г.Алматы, улица Толе би, дом 143А,

Пошталық хат-хабарларға арналған мекен-жайы/Адрес для почтовой корреспонденции:

ҚР, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, №97, №1 тұрғын емес үй.

РК, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, д.№97, н.п. №1.

e-mail: info@bccleasing.kz

тел: 8/727/244 32 00

БСН/БИН 020140001503

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы

ЖСК/ИИК KZ678562203116347262 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит»

БСК/БИК KСJBKZKX

КБЕ 15

27.03.2024 жылғы сериясы 60001, №1251364ҚҚС

НДС серия 60001 №1251364 от 27.03.2024 года



«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «ВСС Leasing» Акционерлік қоғамы
Портфельді басқару дирекциясының басшысы / Руководитель Дирекции управления
портфелем Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «ВСС
Leasing»

_____ Сәйпидінов Ғалиасқар Мейрамұлы

ЛИЗИНГ АЛУШЫ / ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

ЖК / ИП Еспулов

Орналасқан Мекен - жайы:

БҚО, Теректі ауданы, Подстепное ауылы, Қазыбек би көшесі, 159 үй/

ЗКО, Теректинский район, с. Подстепное, ул.Қазыбек би, д.159

Тел.: 87027941718

e-mail: gulnaz.07102025@mail.ru

ЖСН/ИИН: 720217302650

«Банк ЦентрКредит» АҚ/ АО «Банк ЦентрКредит»

ЖСК/ИИК: KZ588562204140960267 (KZT)

БСК/БИК: KСJBKZKX АО БанкЦентрКредит

Бек/КБек 19

Руководитель

_____ Еспулов Батырбай Сарсенгалиевич

(м.о./м.п)

*ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол
қойылған болып есептеледі. / В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется,
документ считается подписанным ЭЦП*

*ЭЦҚ арқылы қол қойылған құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең / В соответствии
с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» документ,
подписанный ЭЦП, равнозначен документу на бумажном носителе*

09.07.2026 ж. №633/BL/09-07

Тауарды кейіннен қаржы лизингіне беру
үшін сатып алу-сату шартының №1-
қосымшасы

Приложение № 1 к Договору купли-
продажи товара для последующей
передачи в финансовый лизинг
№633/BL/09-07 от 09.07.2026 г.



СПЕЦИФИКАЦИЯ/ СИПАТТАМА

Наименование и марка Техники/ Техниканың атауы мен маркасы	Год выпуска/ Шығарылған жылы	Цвет/ Түсі	Количество, ед. / Саны, бірлік	Страна производитель Техники/ Техниканы шығарушы ел	Стоимость (тенге без НДС) за единицу техники/ Құны (теңге, ҚҚС-ны есепке ала отырып / ҚҚС есебінсіз)
Автомобиль Hyundai QT500 (Mighty EX5) Промтоварный фургон «Стандарт» T50	2025	Белый / Ақ	1	Республика Казахстан/ Қазақстан Республикасы	20 600 000
Общая стоимость прописью: 20 600 000,00 (Двадцать миллионов шестьсот тысяч) тенге 00 тиын без учета НДС/ Жалпы құны жазумен: 20 600 000,00 (Жиырма миллион алты жүз мың) теңге 00 тиын ҚҚС-сыз					

Технические характеристики Автомобиля Hyundai QT500 Промтоварный фургон / Техникалық сипаттамалары Hyundai QT500 Промтоварный фургон

Двигатель/ Қозғалтқыш	Дизельный, 140 л.с., Турбонаддув объем 2,8 л (Euro 5)/ Дизельді, 140 л.с., Турбоүрлеу, көлемі 2,8 л (Euro 5)
Общая длина шасси/ Ұзындығы	5 930 мм
Ширина шасси/ Ені	2 166 мм
Высота шасси/ Биіктігі	2 254 мм
Колесная база/Дөңгелек базасы	3 300 мм
Максимальная разрешенная масса/ Ең жоғары рұқсат етілген масса	5000 кг
Грузоподъемность шасси	3000 кг
Трансмиссия / Трансмиссия	КПП механический 6-ти ступ./ КПП — механикалық, 6 сатылы.
Колесная формула / Дөңгелек формуласы	4 x 2
Общая длина кузова / Ұзындығы	4 400 мм
Ширина кузова / Ені	2 200 мм
Высота кузова / Биіктігі	2 200 мм

Фургон оснащен двумя такелажными рейками для фиксации груза, установленными по одной на каждой боковой стенке грузового отсека / Фургон жүк бөлігінің әрбір бүйір



қабырғасында біреуден орнатылған, жүкті бекітуге арналған екі такелаждық (бекіту) рейкасымен жабдықталған

Комплектация: / Жиынтығы:

- Шины 195/75R16
- Топливный бак 90 л.
- Регулируемая рулевая колонка
- Генератор 12V-120A
- Аккумуляторные батареи 12V-90AH-MF
- Гидравлический усилитель руля
- Моторный тормоз
- Противотуманные фары
- Электро-стеклоподъемники
- ЖК-дисплей с одометром

САТУШЫ/ПРОДАВЕЦ

«Hyundai Trans Auto»
ЖШС / ТОО «Hyundai
Trans Auto»

Гаев Адилбек
Нурланович
(м.о./м.п)

САТЫП

АЛУШЫ/ПОКУПАТЕЛЬ
«Банк ЦентрКредит» АҚ-
тың еншілес компаниясы
«BCC Leasing» АҚ /
Дочерняя компания АО
«Банк ЦентрКредит» АО
«BCC Leasing»

Сәйпидінов Ғалиасқар
Мейрамұлы
(м.о./м.п)

**ЛИЗИНГ АЛУШЫ /
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ**
ЖК / ИП Еспулов

Еспулов Батырбай
Сарсенғалиевич
(м.о./м.п)

09.07.2026 ж.
№633/BL/09-07 Тауарды кейіннен қаржы
лизингіне беру үшін сатып алу-сату
шартының №2-қосымшасы

Приложение № 2 к Договору купли-
продажи товара для последующей
передачи в финансовый лизинг
№633/BL/09-07 от 09.07.2026 г.



Кепілдік талаптары / Условия гарантии

Бұдан кейін «Сатушы» деп аталатын «Hyundai Trans Auto» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғының негізінде іс-әрекет ететін Директор Гаев Адилбек Нурланович, бір жағынан, және

бұдан кейін «Сатып алушы» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» Акционерлік қоғамы атынан 29.04.2026ж. №Л/04-Н сенімхат негізінде әрекет ететін Портфельді басқару дирекциясының басшысы Сәйпідінов Ғалиасқар Мейрамұлы, екінші жақтан және бұдан кейін «Лизинг алушы» деп аталатын ЖСН 720217302650, Еспулов Жеке кәсіпкер атынан Еспулов Батырбай Сарсенғалиевич, Теректі ауданында МКБ берген 10.04.2023 жылғы №KZ13TWQ02899821 Талон негізінде әрекет етеді, үшінші жақтан,

бұдан кейін бірге «Тараптар» деп, ал жеке-жеке «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей аталып, Тараптар Hyundai маркалы автомобильге – Тауарға кепілдік талаптары (бұдан әрі – «Кепілдік талаптары») бойынша келісімге қол жеткізгенін куәландырады:

Hyundai коммерциялық техника үшін

1.1. Сатушы Сатып алушыға Сатып алушы таңдап алған өндіруші мәлімдеген сапаға, сондай-ақ сапа стандарттарына және Қазақстан Республикасында қолданыстағы автокөлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын техникалық талаптарға сәйкес келетін техниканы сатады. Сатушы техникаға келесі талаптарда кепілдік береді:

1.2. Қозғалтқыш пен трансмиссияға арналған сатылатын техникаға кепілдік Техника Сатып алушыға берілген күннен бастап 24 (жиырма төрт) айға немесе 150 000 (жүз елу мың) километр жүрілген жолына (қайсысы бұрын болатынына қарай).

1.3. Кепілдік кітапшасында және/немесе

Товарищество с ограниченной ответственностью «Hyundai Trans Auto», в лице Директора г-на Гаева Адилбека Нурлановича, действующего на основании Устава, далее именуемое «Продавец», с одной стороны,

Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing» в лице Руководителя Дирекции управления портфелем Сәйпідінова Ғалиасқара Мейрамұлы, действующего на основании Доверенности №Л/04-Н от 29.04.2026г., далее именуемое «Покупатель», с другой стороны, и

Индивидуальный предприниматель Еспулов, в лице Руководителя Еспулова Батырбая Сарсенғалиевича, действующего на основании Талона № KZ13TWQ02899821, выданного УГД по Теректинскому району от 10.04.2023 года, далее именуемый «Лизингополучатель», с третьей стороны,

вместе также именуемые «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона» или как указано выше, удостоверяют, что Сторонами достигнуто соглашение по условиям гарантии на Товар - Автомобиль марки Hyundai (далее – «Условия гарантии»):

Для коммерческой техники Hyundai

1.1. Продавец продает Покупателю Технику, соответствующую выбранной Покупателем/ Лизингополучателем спецификации, качества, соответствующего заявленному производителем, а также соответствует стандартам качества и техническим требованиям к безопасности автотранспортных средств, действующим в Республике Казахстан. Продавец дает гарантию на Технику на следующих условиях:

1.2. Гарантия на реализуемую Технику (для двигателя и трансмиссии) - в течение 24 (двадцать четыре) месяцев или 150 000 (сто пятьдесят тысяч) километров пробега (что наступит ранее) с даты передачи Техники Покупателю/ Лизингополучателю.

1.3. Для ходовой части, остальных узлов и



«Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта» баяндалған техниканы күтіп-ұстау, пайдалану және сақтау қағидалары міндетті түрде сақталған жағдайда, кепілдік қолданылмайтын бөлшектерді қоспағанда, Техниканың жүріс бөлігі, қалған тораптары мен агрегаттары үшін Техниканы Сатып алушыға берген күннен бастап 12 (он екі) ай немесе 20 000 (жиырма мың) километр жүрілген жолына (қайсысы бұрын болатынына қарай) ұсынылады.

1.4. Өтпелі тоттануға кепілдік ақаудың сипатына байланысты бастапқы бөлшекті жеткізу күнінен немесе алғашқы пайдалану күнінен бастап ең көбі 12 (он екі) айға немесе не 20 000 (жиырма мың) километр жүрілген жолына (қайсысы бұрын болатынына байланысты) ұсынылады. Кепілдік тек жүк машиналарының кабинасы мен шанағына қолданылады.

1.5. АҚБ-ға, дыбыстық жүйеге, кондиционерге кепілдік мерзімі алғашқы бөлшекті жеткізілген күннен бастап 12 (он екі) ай немесе 20 000 (жиырма мың) километр жүрілген жолын (қайсысы ертерек болатынына байланысты) құрайды.

1.6. Қосалқы бөлшектерге кепілдік бөлшекті түрде сатқан немесе жөндеу жасау арқылы қойылған және клиент төлеген күннен бастап 12 (он екі) айға немесе немесе 20 000 (жиырма мың) километр жүрілген жолына (қайсысы ертерек болатынына байланысты) ұсынылады.

1.7. Қондырмаға кепілдік (Техникада бар болса), егер мұндай қондырма Сатушымен өндірген және орнатқан болса, Техника Сатып алушыға берілген күннен бастап 12 (он екі) айға беріледі. Егер мұндай қондырманы Сатушы емес (бөгде ұйым) өндірісе және/немесе орнатса, Сатушы қондырмаға кепілдік бермейді. Бұл ретте Сатып алушы Техниканы кепілдікті жөндеу/ауыстыру үшін қондырмаларды өндірушіге хабарласуға құқылы.

1.8. Шиналарға кепілдік – бастапқыда Hyundai автокөліктер жабдықталған шиналарға шина өндіруші тікелей кепілдігін береді.

1.9. Сатушының кінәсінен жарамсыз болып қалған Техника құрамдас бөлшектеріне кепілді жөндеу немесе ауыстыру қоймада қосалқы бөлшектер болған кезде Hyundai брендінің

агрегатив Техники - в течение 12 (двенадцати) месяцев или 20 000 (двадцати тысяч) километров пробега (что наступит ранее) с даты передачи Техники Покупателю, за исключением частей, не покрывающихся гарантией, при условии обязательного соблюдения правил ухода, эксплуатации и хранения Техники, изложенных в гарантийной книжке и/или «Руководстве по эксплуатации».

1.4. Гарантия на Сквозная коррозия - максимально 12 (двенадцать) месяцев с даты первоначальной розничной поставки или даты первого использования или на 20 000 (двадцать тысяч) километров, в зависимости от того, что наступит раньше, в зависимости от характера дефекта. Гарантия распространяется только на кабину грузовиков и кузова.

1.5. Гарантийный срок на АҚБ, Аудиосистема, Кондиционер - 12 (двенадцать) месяцев с даты первоначальной розничной доставки или на 20 000 (двадцать тысяч) километров, в зависимости от того, что наступит раньше.

1.6. На запасные части, заменённые на официальном сервисе 12 (двенадцать) месяцев с даты розничной продажи или установки путем ремонта и оплаты клиента или 20 000 (двадцать тысяч) километров в зависимости от того, что наступит раньше.

1.7. Для надстройки (при наличии на Технике) в случае, если такая надстройка изготовлена и установлена Продавцом – в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты передачи Техники Покупателю. В случаях если такая надстройка изготовлена и/или установлена не Продавцом (сторонней организацией) гарантия на надстройку Продавцом не предоставляется. При этом Покупатель вправе обратиться за гарантийным ремонтом/заменой Техники к изготовителю надстроек.

1.8. Гарантия на Шины - первоначально оборудованные на автомобилях Hyundai гарантируются непосредственно производителем шин.

1.9. Гарантийный ремонт или замена комплектующих Техники, пришедших в негодность по вине Продавца, производится



коммерциялық техникасының ресми дилерлерінің сервистік орталығында ақаулық немесе кемшілік анықталған күннен бастап жүргізіледі. Кепілдікпен жабылған құрамдас бөлшекке (оның ішінде ауыстырылғанға) кепілдік мерзімі техниканың кепілдік мерзіміне тең болып есептеледі.

1.10. Тараптар кепілдіктің қолданылу кезеңінде Сатып алушы/Лизинг алушы кепілдік сондай-ақ Hyundai брендінің коммерциялық техникасының авторизацияланған сервистік станцияларынан басқа, Техникаға өзге тұлғаларға жоспарлы қызмет көрсету, сондай-ақ өзге адамдардың техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге араласуына жол бермейді, Hyundai брендінің коммерциялық техникасының авторизацияланған сервистік станцияларынан басқа, өзге жағдайда Сатушы Сатып алушыға/Лизинг алушыға Техникаға кепілдік қызмет көрсетуді жүргізуден бас тартуға құқылы.

1.11. Тараптар Техникаға автосигнализация не басқа да қосымша аксессуарлар орнату үшін Сатып алушы/Лизинг алушы Hyundai брендінің коммерциялық техникасының авторизацияланған сервистік станцияларынан басқа тұлғаларға жүгінбейтініне келісті, керісінше жағдайда Сатушы Сатып алушыға/Лизинг алушыға Техникаға кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.

1.12. Кепілдік міндеттемелер пайдалану қарқындылығына, жағдайларына және Техника иесінің жүргізу стиліне байланысты тозуға ұшырайтын бөлшектерге (шиналар, дөңгелек дискілері, тежегіш қалыптары, тежегіш дискілері мен барабандар, ілінісудің жетектегі және жетекші дискілері, шиналар, дөңгелек дискілері, отын және тежегіш құбыршектер, резеңке қаптар, төлкелер, сайлентблоктар, рессорлар, шамдар, балқымалы сақтандырғыштар, әйнек, салонның қаптамалары және т.б.), сондай-ақ сервистік кітапшада ескерілген, регламенттелген жүрілген жолы бар бөлшектер мен материалдарға (оталдыру білтелері, отын форсункалары, сүзгілер, ГРМ тісті белдігі, техникалық сұйықтықтар, майлар, салқындатқыш және тежегіш сұйықтықтар және т.б.) қолданылмайды. Материалдың ақауы

со дня определения неисправности или дефекта на сервисном центре официальных дилеров коммерческой техники бренда Hyundai, при наличии запасных частей на складе. Гарантийный срок на комплектующее изделие, покрываемое гарантией (в т.ч. на замененное), считается равным гарантийному сроку Техники.

1.10. Стороны согласились, что Покупатель/Лизингополучатель в период действия гарантии не обратится за гарантийным, а также плановым обслуживанием Техники к иным лицам, кроме как к авторизованным сервисным станциям коммерческой техники бренда Hyundai, а также не допустит вмешательства иных лиц к техническому обслуживанию и ремонту, кроме как к авторизованным сервисным станциям коммерческой техники бренда Hyundai, в ином случае Продавец вправе отказать Покупателю/Лизингополучателю в проведении гарантийного обслуживания Техники.

1.11. Стороны согласились, что за установкой автосигнализации либо других дополнительных аксессуаров на Технику Покупатель/Лизингополучатель не обратится к иным лицам, кроме как к авторизованным сервисным станциям коммерческой техники бренда Hyundai, в противном случае Продавец вправе отказать Покупателю/Лизингополучателю в проведении гарантийном обслуживании Техники.

1.12. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивности, условий эксплуатации и стиля вождения владельца Техники (шины, колесные диски, тормозные колодки, тормозные диски и барабаны, ведомый и ведущий диски сцепления, шины, колёсные диски, топливные и тормозные шланги, резиновые чехлы, втулки, сайлентблоки, рессоры, лампочки, плавкие предохранители, стекло, обшивки салона и др.), а также на детали и материалы с регламентированными пробегами, оговоренными в сервисной книжке (свечи зажигания, топливные форсунки, фильтры, зубчатый ремень ГРМ, технические жидкости, масла, охлаждающая и тормозная жидкости и

немесе жарамсыздығы байқалған жағдайда, бұл бөлшектер кепілдік бойынша ауыстырылуы тиіс.

1.13. Келесі жағдайларда Сатушы техникаға кепілдікті қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

1.13.1. егер Сатып алушы/Лизинг алушы «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты» және сервистік кітапшаның талаптарын, оның ішінде нұсқаулықта көрсетілген пайдалану материалдарын қолдану, сондай-ақ осы Шарттың міндеттемелерін бұзу талаптарын сақтамаса;

1.13.2. Техниканы сату кезінде арнайы жазбаша келісілген жағдайды қоспағанда, Hyundai брендінің коммерциялық техникасының ресми дилерлерінде Техникаға кезекті жоспарлы техникалық қызмет көрсету толық көлемде орындалмаған;

1.13.3. жол-көлік оқиғалары, кедергілерді басып өту, жол жабынының ақауларынан туындаған зақымдану нәтижесінде Техниканың зақымдануы кезінде;

1.13.4. Техниканы модификациялау немесе оның конструкциясына, қайта жабдықталуына өзгерістер енгізу кезінде;

1.13.5. механикалық немесе химиялық әсер ету нәтижесінде Техниканың немесе оның құрамдас бөліктерінің зақымдануы;

1.13.6. рұқсат етілген жүктемеден асатын Техниканы пайдалану немесе оны мақсатсыз пайдалану;

1.13.7. жүргізуді практикалық оқыту үшін Техниканы пайдалану;

1.13.8. Техниканы спорттық жарыстарда пайдалану;

1.13.9. егер Техниканы Сатып алушы/Лизинг алушы осы Қосымшаның 1.10-тармағында көрсетілгеннен өзге өз күштерімен немесе үшінші тұлғалардың күшімен стандартты тораптар мен бөлшектерді бөлшектесе және/немесе өндірушінің нормативтік-техникалық құжаттамасында көзделмеген басқалары құрастырылса;

1.13.10. аспа, трансмиссия және қозғалтқыш элементтерінің тоттануы, лак-бояу жабынының зақымдануы немесе сыртқы факторлардың әсерінен шанақтың тоттануы: қышқыл жаңбырлары, өнеркәсіптік кәсіпорындардан, тұзды ортадан, жол жабынының ақауларынан,

др.). В случае проявления дефекта изготовления или брака материала эти детали подлежат замене по гарантии.

1.13. Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании Техники в следующих случаях:

1.13.1. если Покупателем/Лизингополучателем не соблюдались «Руководство по эксплуатации» и требования сервисной книжки, в том числе по применению указанных в руководстве эксплуатационных материалов, а также нарушения обязательств настоящего Договора;

1.13.2. невыполнения очередного планового технического обслуживания Техники в полном объеме у официальных дилеров коммерческой техники бренда Hyundai, за исключением случая, специального письменно оговоренного при продаже Техники;

1.13.3. при повреждении Техники в результате дорожно-транспортных происшествий, наездов на препятствия, повреждения, вызванные дефектами дорожного покрытия;

1.13.4. при модификации Техники или внесении изменений в ее конструкцию, переоборудование;

1.13.5. повреждение Техники или ее составных частей в результате механического или химического воздействия;

1.13.6. эксплуатация Техники с превышением допустимой нагрузки или использование ее не по назначению;

1.13.7. использования Техники для практического обучения вождению;

1.13.8. использования Техники на спортивных соревнованиях;

1.13.9. если Покупателем/Лизингополучателем Техники своими силами или силами третьих лиц, иных чем указанные в п. 1.10 настоящего Приложения, демонтировались стандартные узлы и детали и/или монтировались другие, не предусмотренные нормативно-технической документацией производителя;

1.13.10. коррозия элементов подвески, трансмиссии и двигателя, повреждение лакокрасочного покрытия или коррозия кузова от воздействия внешних факторов в



бұршақтан, найзағай разрядынан және басқа да табиғи құбылыстардан әртүрлі металл шаңының немесе басқа да агрессивті заттардың шығуы, сондай-ақ процесте пайда болған сызаттар мен сынықтардан тоттану пайдалану;

1.13.11. Техниканы сәйкес келмейтін жағдайларда сақтау, тастардың соғылуы, өнеркәсіптік шығарындылар, ағаштардың шайырлы жауын-шашындары, тұз, бұршақ, найзағай немесе басқа да табиғи және экологиялық құбылыстар сияқты сыртқы факторлардың салдары;

1.13.12. диагностикалық және реттеу жұмыстарын, тораптарды, бөлшектер мен агрегаттарды тазартуды, шығыс материалдарын ауыстыруды, жылтыратуды, коррозияға қарсы өңдеуді, сондай-ақ бұл ретте жұмсалатын материалдарды қоса алғанда, жоспарлы техникалық қызмет көрсету кезіндегі регламенттік жұмыстарға;

1.13.13. май шығынына әсер етпейтін тығыздағыштар мен тығыздағыштар аймағында май дақтарының пайда болуы;

1.13.14. Техникаға техникалық қызмет көрсетудің болмауынан, жетіспеуінен немесе дұрыс жүргізілмеуінен, сондай-ақ сапасыз немесе «Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта» көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін отынды, жағармайларды, салқындатқыш және басқа да пайдалану сұйықтықтарын пайдаланудан туындаған жөндеулер;

1.13.15. лак-бояу жабынының табиғи (қалыпты) шуылдары мен дірілдері, табиғи тозуы, ескіруі, түссізденуі және жануы, сондай-ақ ластануы, жоғалуы және деформациялануы.

1.14. Техниканы жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді кепілдік кезеңі ішінде Сатып алушы/Лизинг алушы дайындаушы зауыттың белгіленген техникалық стандарттарына (сервистік кітапшаға, «Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа») және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және тәртіппен жүзеге асыруға тиіс.

1.15. Егер кепілдік беру кезеңі ішінде Техниканы жөндеу және техникалық қызмет көрсету Hyundai брендінің коммерциялық техникасының ресми емес дилерлерінде жүргізілген жағдайда, бұл ретте Сатып алушының/Лизинг алушының шеккен ешқандай шығыстары өтелуге

результате: кислотных дождей, выброса различной металлической пыли или других агрессивных веществ от промышленных предприятий, соляной среды, дефектов дорожного покрытия, града, грозового разряда и других природных явлений, а также коррозия от царапин и сколов возникших в процессе эксплуатации;

1.13.11. последствия от внешних факторов, таких, как хранение Техники в несоответствующих условиях, ударов камней, промышленных выбросов, смолистых осадков деревьев, соли, града, молний или других природных и экологических явлений;

1.13.12. на регламентные работы при плановом техническом обслуживании, включая диагностические и регулировочные работы, чистку узлов, деталей и агрегатов, замену расходных материалов, полировку, антикоррозийную обработку, а также расходные материалы;

1.13.13. образование масляных пятен в зонах сальников и уплотнений, не влияющих на расход масла;

1.13.14. ремонты, вызванные отсутствием, недостатком или неправильным проведением технического обслуживания Техники, а также использованием некачественных или не соответствующих требованиям, отраженным в «Руководстве по эксплуатации», топлива, смазок, охлаждающих и других эксплуатационных жидкостей;

1.13.15. естественные (нормальные) шумы и вибрации, естественный износ, старение, обесцвечивание и выгорание лакокрасочного покрытия, а также загрязнения, потертости и деформации.

1.14. Ремонт и техническое обслуживание Техники в течение гарантийного периода должны осуществляться Покупателем/Лизингополучателем в порядке и в соответствии с установленными техническими стандартами завода-изготовителя (сервисной книжкой, «Руководством по эксплуатации») и законодательством Республики Казахстан.

1.15. В случае если ремонт и техническое обслуживание Техники в течение гарантийного периода проводились у неофициальных дилеров коммерческой

жатпайды.

1.16. Кепілдік кезеңі ішінде техникалық қызмет көрсетудің кез келген жүргізілуі сервистік кітапшада тіркеледі.

1.17. Сатып алушы/Лизинг алушы Сатушы мыналар туралы хабардар етілгенін растайды:

- ауыстырылған бөлшекке кепілдік Техникаға кепілдік мерзімі өткен күні аяқталады;
- ауыстырылған бөлшекке кепілдік Техникаға кепілдік мерзімі өткен күні аяқталады;
- зауыттық (өндірістік) ақау болып табылмайтын және кепілдікпен жабылмайтын Техниканың ерекшеліктері ретінде мыналар жатады: ауа райы жағдайлары өзгерген кезде сыртқы жарықтандыру фараларында ылғалдың жиналуы (терлеу); Техника кабинасында ерекше иістің болуы (пластик, резеңке және т.б.); гидравликалық амортизатордың терлеуі (амортизациялық тіректердің сальниктерінің майлы ағуы); Өндіруші мәлімдегенмен салыстырғанда ЖЖМ-ның жоғары шығысы (отын, жағармай материалдары, арнайы сұйықтықтар); фараларда және Техниканың басқа да жиынтықтарында жәндіктердің болуы; шамалы шудың, дірілдің, қырылдың болуы; қозғалтқыш белгісін индикациялауды қосу мүмкіндігі («Check engine»), оның себебі сапасыз немесе сапасыз отынды пайдалану, отын жүйесінің герметикалығының бұзылуы (отын багі мойнының жеткілікті түрде тартылмаған қақпағы), Автомобильді пайдаланудың экстремалды режимдері болуы мүмкін;
- Сатушы Техникаға кепілдік қызмет көрсетуді жүргізу тәсілдерін дербес айқындайды;
- берілетін Техникада зауыттық ақаулар болып табылмайтын және бұрын пайдаланылмаған жаңа тауар ретінде Техниканың ерекшелігі болып табылатын жойылатын кемшіліктер туындауы мүмкін. Сатып алушы/Лизинг алушы бұл туралы хабардар етілген және осындай жойылатын кемшіліктері бар Техниканы сатып алғысы келеді;
- Техникада иіс сияқты интерьер мен сыртқы ерекшеліктер бар; шу, тырнау, діріл және т.б. сияқты, өндірістік (зауыттық) ақау болып табылмайтын Техниканың жұмыс ерекшеліктері;
- Техникада кемшіліктер анықталуы мүмкін, олар Техниканы тиісінше пайдаланған жағдайда оны Сатып алушыға/Лизинг алушыға берген

техники бренда Hyundai, никакие понесенные при этом расходы Покупателя/Лизингополучателя возмещению не подлежат.

1.16. Любое проведение технического обслуживания в течение гарантийного периода фиксируется в сервисной книжке.

1.17. Покупатель/Лизингополучатель подтверждает, что уведомлен Продавцом о том, что:

- что гарантия на замененную деталь истекает на дату истечения гарантийного срока на Техники;
- в качестве особенностей Техники, которые не являются заводским (производственным) дефектом и не покрываются гарантией, относятся: скопление влаги (запотевание) в фарах наружного освещения при изменении погодных условий; наличие специфического запаха в кабине Техники (пластик, резина и др.); запотевание гидравлического амортизатора (масляное просачивание сальников амортизационных стоек); повышенный расход ГСМ (топливо, смазочные материалы, специальные жидкости), по сравнению с заявленным Производителем; наличие насекомых в фарах и других комплектующих Техники; наличие незначительных шума, вибрации, скрипа; возможное включение индикации значка двигателя («Check engine»), причиной которого могут быть использование некачественного или низкокачественного топлива, нарушение герметичности топливной системы (недостаточно затянутая крышка горловины топливного бака), экстремальные режимы эксплуатации Автомобиля;
- Продавец самостоятельно определяет способы проведения гарантийного обслуживания Техники;
- в передаваемой Техники могут возникнуть устранимые недостатки, которые не являются заводскими дефектами и являются особенностью Техники, как нового товара, ранее не эксплуатированного. Покупатель/Лизингополучатель уведомлен об этом и желает приобрести Техники с такими устранимыми недостатками;
- в Технике имеются особенности интерьера и экстерьера, такие как запах; особенности работы Техники, такие как шум, скрип,



сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде көрінуі мүмкін, атап айтқанда: жарықтандыру, индикациялау аспаптарында шамдардың немесе сақтандырғыштардың жанып кетуі; есік құлыптары механизмін реттеу; доңғалақтарды орнату бұрышы параметрлерінің шамалы ауытқуы; аккумуляторлық батареяның жұмыс режимі нормасынан ауытқу; штаттық немесе қосымша жабдықты (оның ішінде электроника бөлігінде) күйге келтіруге байланысты кемшіліктер. Бұл кемшіліктер болмашы болып табылады және Техниканы пайдаланудың бастапқы кезеңіне байланысты көрінеді, бұл оның барлық бөлшектерін, тораптарын және агрегаттарын өңдеудің және өзара іс-қимылдың табиғи процесі болып табылады. Көрсетілген кемшіліктер туындаған кезде Сатушы оларды Сатып алушы/Лизинг алушы туындаған кемшілікпен жүгінген күні, ал мүмкін болмаған жағдайда, объективті себептер бойынша ақылға қонымды мерзімде, бірақ 60 (алпыс) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, жою үшін қажетті қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдары болған жағдайда тікелей өз есебінен жоюға міндеттенеді.

1.18. Осы Қосымшаның 1.17-тармағында көрсетілген ақпаратты Сатушы Сатып алушының/Лизинг алушының назарына тиісті түрде толық көлемде жеткізді және Сатып алушы/Лизинг алушы жоғарыда баяндалған ақпаратты ескере отырып, Техниканы сатып алуға өзінің келісімін растайды.

вибрация, и т.д., которые не являются производственным (заводским) дефектом;
- в Технике могут быть выявлены недостатки, которые могут проявиться в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его передачи Покупателю/ Лизингополучателю, в случае надлежащей эксплуатации Техники, а именно: перегорание ламп или предохранителей в приборах освещения, индикации и других; разрегулировка механизма дверных замков; незначительное отклонение параметров угла установки колес; отклонение от нормы режима работы аккумуляторной батареи; недостатки, связанные с настройкой штатного или дополнительного оборудования (в том числе в части электроники). Данные недостатки являются незначительными и проявляются в связи с начальным периодом эксплуатации Техники, что является естественным процессом приработки и взаимодействия всех его деталей, узлов и агрегатов. При возникновении указанных недостатков Продавец обязуется устранить их за свой счет непосредственно в день обращения Покупателя/ Лизингополучателя с возникшим недостатком, а при невозможности, по объективным причинам, в разумный срок, но не более 60 (шестидесяти) рабочих дней, при условии наличия необходимых для устранения запасных частей и расходных материалов.

1.18. Указанная в п. 1.17 настоящего Приложения информация доведена до сведения Покупателя/ Лизингополучателя Продавцом в полном объеме, надлежащим образом, и Покупатель/ Лизингополучатель подтверждает свое согласие на приобретение Техники, с учетом, изложенной выше информации.

САТУШЫ/ПРОДАВЕЦ

**«Hyundai Trans Auto»
ЖШС / TOO «Hyundai
Trans Auto»**

САТЫП

**АЛУШЫ/ПОКУПАТЕЛЬ
«Банк ЦентрКредит» АҚ-
тың еншілес компаниясы
«BCC Leasing» АҚ /
Дочерняя компания АО
«Банк ЦентрКредит» АО
«BCC Leasing»**

ЛИЗИНГ АЛУШЫ /

**ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
ЖК / ИП Еспулов**

**Гаев Адилбек
Нурланович
(м.о./м.п)**

**Сәйпідінов Ғалиасқар
Мейрамұлы
(м.о./м.п)**

**Еспулов Батырбай
Сарсенғалиевич
(м.о./м.п)**

**09.07.2026 ж.
№633/BL/09-07 Тауарды кейіннен қаржы
лизингіне беру үшін сатып алу-сату
шартының № 3-қосымшасы**

**Приложение № 3 к Договору купли-
продажи товара для последующей
передачи в финансовый лизинг
№633/BL/09-07 от 09.07.2026 г.**

**09.07.2026 ж. №633/BL/09-07
Тауарды кейіннен қаржы лизингіне беру үшін сатып алу-сату шартының
ҚАБЫЛДАУ-ӨТКІЗУ АКТІСІ / АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к Договору купли-продажи для последующей передачи в финансовый лизинг
№633/BL/09-07 от 09.07.2026 г.**

_____Қ., «___» _____2065 ж.

г. _____, «___» _____ 2026 года

Бұдан кейін «Сатушы» деп аталатын
«Hyundai Trans Auto» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі атынан Жарғының
негізінде іс-әрекет ететін Директор Гаев
Адилбек Нурланович, бір жағынан, және

бұдан кейін «Сатып алушы» деп аталатын
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес
компаниясы «BCC Leasing» Акционерлік
қоғамы атынан 29.04.2026ж. №Л/04-Н
сенімхат негізінде әрекет ететін Портфельді
басқару дирекциясының басшысы Сәйпідінов
Ғалиасқар Мейрамұлы, екінші жақтан

және бұдан кейін «Лизинг алушы» деп
аталатын ЖСН 720217302650, Еспулов Жеке
кәсіпкер атынан Еспулов Батырбай
Сарсенғалиевич, Теректі ауданында МКБ
берген 10.04.2023 жылғы
№KZ13TWQ02899821 Талон негізінде әрекет
етеді, үшінші жақтан,

төмендегі мәселелер жөнінде осы Қабылдау-
өткізу актісін жасасты:

Сатушы төмендегі көлік құралын (бұдан кейін
мәтін бойынша – «Тауар») тапсырады, ал
Сатып алушы мен Лизинг алушы қабылдап

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Hyundai Trans Auto», в
лице Директора г-на Гаева Адилбека
Нурлановича, действующего на основании
Устава, далее именуемое «Продавец», с
одной стороны,

Дочерняя компания АО «Банк
ЦентрКредит» Акционерное общество
«BCC Leasing» в лице Руководителя
Дирекции управления портфелем
Сәйпідінова Ғалиасқара Мейрамұлы,
действующего на основании Доверенности
№Л/04-Н от 29.04.2026г., далее именуемое
«Покупатель», с другой стороны, и
Индивидуальный предприниматель
Еспулов, в лице Руководителя Еспулова
Батырбая Сарсенғалиевича, действующего
на основании Талона № KZ13TWQ02899821,
выданного УГД по Теректинскому району от
10.04.2023 года, далее именуемый
«Лизингополучатель», с третьей стороны,

заключили настоящий Акт приема-передачи
о нижеследующем:

Продавец передает, а Покупатель и
Лизингополучатель принимают следующее
транспортное средство (далее по тексту –

DOC ID KZPKXV42026000132371CE833C

алады:

«Товар»):

р/н / № п/п	Атауы /маркасы/моделі/шығарылған жылы/түсі/Тауардың VIN code/ Наименование/марка/модель/год выпуска/ цвет/VIN code Товара	Тауардың бір бірлігі үшін бағасы (теңге), ҚҚС-пен/ ҚҚС- сіз (қажеттісің таңдаңыз) / Цена за единицу (тенге), без учета НДС (выбрать необходимое)
1		
	БАРЛЫҒЫ/ИТОГО:	

Тауарды қабылдау-өткізу кезінде айқын кемшіліктер табылмады/келесі кемшіліктер табылды (қажеттісін белгілеу керек):

При приеме–передаче Товара явных недостатков не обнаружено/обнаружены следующие недостатки (нужное подчеркнуть):

Тараптар Тауардың Қазақстан Республикасының заңнамасына және дайындаушы зауыт қабылдаған нормаларға сәйкес техникалық сипаттамаларға сәйкес келетінін мойындады.

Стороны признали, что Товар соответствует техническим характеристикам в соответствии с законодательством Республики Казахстан и нормам, принятым заводом-изготовителем.

Тауармен бірге Сатушы Сатып алушыға келесі құжаттарды тапсырды:

Вместе с Товаром Продавец передал Покупателю следующие документы:

1. сервистік (кепілдік) кітапша;
2. «Пайдалану бойынша нұсқаулық»;
3. көлік құралының түрін мақұлдау көшірмесі;
4. көлік құралының паспорты;
5. Тауар кілттері;
6. кәдеге жарату төлемін енгізу туралы сертификат (көшірмесі қағаз тасымалдағышта).

1. сервисную (гарантийную) книжку;
2. «Руководство по эксплуатации»;
3. копию одобрения типа транспортного средства;
4. паспорт транспортного средства;
5. ключи от Товара;
6. сертификат о внесении утилизационного платежа (копия на бумажном носителе).

Сатып алушы мен Лизинг алушының автокөлік саны (оның жиынтықтылығы) және сыртқы сапалық көрсеткіштері бойынша Сатушыға және Тауарға шағымдары жоқ.

Покупатель и Лизингополучатель по количеству автотранспорта (его комплектности) и внешним качественным показателям претензий к Продавцу и Товара не имеют.

Сатып алушы мен Лизинг алушы Тауарды пайдалану ережелерімен, Тауарға техникалық қызмет көрсету ережелерімен және талаптарымен және Шартқа сәйкес басқа ережелермен Сатып алушы мен Лизинг алушы танысқанын растайды.

Покупатель и Лизингополучатель подтверждает, что с правилами эксплуатации Товара, правилами и условиями технического обслуживания Товара, и другими правилами в соответствии с Договором Покупатель и Лизингополучатель ознакомлены.

Осы Қабылдау-өткізу актісі «**» шілде 2026 жылғы №_____ Тауарды кейіннен қаржы лизингіне беру үшін сатып алу-сату шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Настоящий Акт приема-передачи является неотъемлемой частью Договора купли-продажи товара для последующей передачи в финансовый лизинг №_____ от «**» июля 2026 года.

САТУШЫ/ПРОДАВЕЦ

САТЫП

ЛИЗИНГ АЛУШЫ /

**«Hyundai Trans Auto»
ЖШС / ТОО «Hyundai
Trans Auto»**

**Гаев Адилбек
Нурланович
(м.о./м.п)**

**АЛУШЫ/ПОКУПАТЕЛЬ
«BCC Leasing» АҚ /
Дочерняя компания АО
«Банк ЦентрКредит» АО
«BCC Leasing»**

**Сәйпідінов Ғалиасқар
Мейрамұлы
(м.о./м.п)**

**ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
ЖК / ИП Еспулов**

**Еспулов Батырбай
Сарсенғалиевич
(м.о./м.п)**

DOC ID KZPKXV42026000132371CE833C



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZPKXV42026000132371CE833C
Тип документа	Договор
Тема	ДКП_Еспулов+.docx
Статус	Подписан
Рег. Номер:	01/2266
Рег. Дата:	09.07.2026
Количество страниц	32
Подписи	3

Информация об отправителе

Отправитель	Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" Акционерное общество "BCC Leasing"
IP-адрес	91.198.63.12

Информация о получателях

Получатель 1	ИП "Еспулов", 720217302650, Казахстан
Получатель 2	ТОО "HYUNDAI TRANS AUTO", 980940000817, Казахстан

Информация о подписантах

Подписал(а)	СЭЙПІДІНОВ ҒАЛИАСҚАР
Компания	Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" Акционерное общество "BCC Leasing"
Должность	Руководитель дирекции
IP-адрес	91.198.63.12
Email	galiaskar.saipidinov@centerleasing.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MIIWtQYJ...r1eiaJR/C
Дата подписания	09.07.2026 12:23
Подписал(а)	ЕСПУЛОВ БАТЫРБАЙ
Компания	ИП "Еспулов"
IP-адрес	91.198.63.12
Email	gulnaz.07102025@mail.ru
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан



Подпись	Личная ЭЦП MIIVUAYJ...NR8THzKMT
Дата подписания	09.07.2026 14:20
Подписал(а)	ГАЕВ АДИБЕК
Компания	TOO "HYUNDAI TRANS AUTO"
Должность	Директор
IP-адрес	212.76.6.77
Email	r.karimov@hyundai.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIWLWYJ...D3Uod9w==
Дата подписания	09.07.2026 15:30

DOC ID KZPKXV42026000132371CE833C

